



pdfelement

نظريه الحق

الفرقه الاولى شريعه وقانون

01286173809

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

الباب الأول

تعريف الحق وتميزه



تعريف الحق

ما هو الحق : هو قدرة يمنحها القانون ويحددها ويحميها لشخص معين تحميلا لمصلحة مشروعه له.

تصنيف الحقوق والمعيار الذى تقوم عليها

جرى الفقه التقليدى على أن تصنيف الحقوق المختلفة كان ولا يزال محل جدل كبير بين الفقهاء وأن هذا الاختلاف إلى تصنيف الحقوق المختلفة بين أنواع الحقوق وأوصفها :

أقسام الحقوق:

١- حقوق مالية

٢- حقوق غير مالية

ومن ثم : فإن هذا التصنيف يعتبر عند أصحاب هذا الإتجاه حريا باعتباره والسير على منواله.

- وأساس اختلاف النظر شأن تقسيم الحقوق هو إختلاف الزاوية التى إستمدت منها كل وجهه المعيار الذى تبنى عليه تقييمها فقد أختلفت تصنيفات الحقوق تبعا لذلك.

- وقد ذهب كثير من الفقهاء الذين إستلقت أنظاهم أهمية تلك المسألة إلى أنه من الأوفق أن يؤخذ من الحرمة التى يخولها الحق ، وقد قسموا الحقوق على أساسها.

إذا أن نوع القيمة يعد معيارا واضحا للتقسيم فهو معيار معترف به فى الفقه منذ القدم فإن هذه القيمة قد تكون مالية وقد تكون غير مالية فيقول أن الحق مالى أو غير مالى فمعنى أن القيمة مالية فإنها لا يمكن أن تقدر بمال ومعنى أنها غير مالية فإنها لا يمكن تقديرها بالمال ، لكن القانون الذى إعتترف بها وأقرها لا يسمح بالتصرف فيها .

مثال : الحقوق السياسية أو الحقوق الشخصية

- على أن أساس تقدير الحق بالمال يتمثل فى مدى إمكان الإعتياض عنه فإن قيل إن من الحقوق غير مالية ما يستتبع آثار مالية مثال : حق البنو يستتبع الإرث وحق الانتاج يستوجب آثارا مالية تنجم عنه.

الرد : فهو يتمثل فى تلاقى الخلط بين الحق فى ذاته والتى قد تسفر عن حقوق مالية مع كونه حقا غير مالى، فإن حق البنو وحق الإرث معنيان منفصلان، فيكون الثانى نتيجة للأول، فإذا اتبعنا معيار الإعتياض لإتضح لنا الحقيقة فيها فإذن لا يجوز لى أن أعتاض عنه فإنه يكون الحق فيها غير مالى وبالتالي يكون هذا المعيار هو معيار النظر إلى القيمة التى يقولها الحق بصرف النظر عن الأوصاف التى تعتريه .

- وبالنظر إلى نوع القيم التى يخولها الحق وأصحاب هذا الإتجاه أن يصف تلك الحقوق

الإنتباه يقول قيما مالية وبعضها يقول قيم غير مالية

وبالمعنى الآخر يخول قيمة ذات طبيعة مزدوجة مالية وغير مالية وساروا في دراسة أنواع الحقوق وفقا لذلك التقسيم الذي التقى عليه جمهور الفقهاء.

التفرقة بين الحقوق التداولية والحقوق التبادلية :

وفي نظرنا أن التصنيف السابق لا يعبر عن حقيقة الواقع إلى أن هناك بعض الخصائص التي تتسم بها طائفة أخرى من الحقوق. وتصلح بها لأنه تكون نوعا متميزا بذاته ومختلفا عن كافة تلك الأنواع التي إنتهت إليه الفقه التقليدي. بل أن تلك الخصائص تجعل من هذه الحقوق كيانا مستقلا بذاته وإذا صح أن ما وصل إليه الفقه التقليدي من أنواع تلك الحقوق لا يخرج عن طبيعة التبادلية التي جعل بكل حق مقرون بواجب حيث يوجد عنصر الدائنية في الحق : فإن عنصر المديونية لابد أن يكون موجود على الوجه الآخر من الحق .
حتى قيل : إنه لا يوجد حق بدون واجب أو مديونية إلا حث الله سبحانه وما يلحق بهذا الحقوق هما الضعفاء والفقراء والمرضى والمحتاجين ومن قبل تلك الحقوق حقوق الوالدين: فإنه يوجد مقابل تلك المجموعة أخرى يمكن تسميتها (الحقوق التداولية) والتي لا يرتبط العنصران فيهما علي نحو متزامن: وإنما يترأخى فيهما المقابل إلى أجل مسمى قد يمتد إلى نهاية العمر أو حين يتعارف تلك النهاية ومع أن تلك المجموعة من الحقوق ذات طبيعة متميزة وتحوى أنواع متعددة إلا أن أحدا من الفقهاء لم يعرها إهتماما.

المبحث الثاني الحقوق التبادلية

حقوق غير مالية

حقوق مالية

المطلب الأول : الحقوق غير مالية

- وهي تتمثل في: الحقوق للصيقة بشخصية الإنسان، وحقوق الأسرة فهي تعتبر من الإصطلاحات الشائعة والخلابة ولكنه رغم شيوعه ورنينه لا يعبر بوضوح عن الحقوق التي تدخل في مدلوله لأنه كل أنواع الحقوق مسخرة لخدمة الإنسان سواء كانت حقوقا مالية أو غير مالية ذات الغاية من وجود القانون هي كفالة حياة منظمة للفرد عن طريق تنظيم الحقوق، وقد تكون بعض الحقوق ذات صلة بالحق وآخر لا يكون كذلك.
- ومعنى الإتصال الوثيق للحق بشخص الإنسان: هو أن يثبت الحق لكل فرد في المجتمع بمجرد أنه إنسان يعرف النظر عن أى إعتبار آخر.
- وهذا هو المراد من إصطلاح حقوق الشخصية، ورغم من إختلاف التسميات على تلك الطائفة من الحقوق كالحقوق الطبيعية، والعامة وحقوق الإنسان فإنها تتمثل في غاية واحدة من ضمان حماية الشخصية وإزدهارها.
- فإن تدرجت بعض التشريعات ومعها بعض الفق إلى تحديد قائمة تضم تلك الحقوق على ما فعل القانون السويسرى لكن القانون المدنى المصرى لم يساير تلك التشريعات، حيث إكتفى بإضفاء حمايتها عليها وعيب.
في مادة (٥) " لكل من وقع عليه الإعتداء غير منزوع فى حق من الحقوق عليه أن يطلب وقف الإعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقت الإضرار " لإتفاق أغلبية الفقه على عدم جدوى وضع قائمة تضع تلك الحقوق وقد استقروا على ردها إلى مجموعات تلاقى الأولى تهدف منها إلى حماية كيان الشخص والثانية إلى تمييزه عن غيره والثالثة مزاوله نشاطه والتمييز عن أفكارها.
الحقوق التي تختلف بحماية الإنسان: مما يدخل ضمن حقوق المجموعة الأولى وهي التي تهدف إلى حماية كيان الشخص.

الحقوق التي تحمى الكيان المادى : مثال:

- (١) حق الشخص فى الحياة وحقه فى سلامة جسده.
- (٢) فى عدم إنتهاك حرمة بعد الموت .
- (٣) حقه فى التصرف المادى والقانونى.
- ويدخل ضمن تلك المجموعة أيضا الحقوق التي تحمى الكيان الأدبى .
- مثال :** كالحق فى اشرف والإعتبار وكل ما يتعلق بالمقامات المعنوية للشخص.

حقوق الإنسان في تمييز ذاته : ويدخل تحت تلك المجموعة من الحقوق التي تهدف إلى تمييز الشخص في ذاته وتحديد مع غيره ، الحق في الاسم والشكل وفي السرية .

ومن المؤكد أن القانون يحمي حق الإنسان في اسمه مهما كانت طبيعته أما الحق في الشكل فإنه يتمثل في حق الإنسان أن يمنع النشر صورته أو تقليد سحنته ، أما الحق في السرية: فهو ينطوي على عدم إذاعة صفات الشخص المادية والمعنوية التي لا يريد لغيره أن يعلمها.

- ومن هذا العقد كفل القانون سرية المخابرات وخطر إذاعة ما يصل إلى علم الشخص عن طريق مهمته.

حق الإنسان في التعبير عن أفكاره :

فهو يتعلق بحقوق الإنسان في مزاوله نشاطه وتعبيره عن أفكاره حرية اللغو والروح والتفكير والتعبير والإعتقاد والعمل وحقه في نتاج ذهنه من الأعمال والتي تكون من إبتكار الأعمال.

- فإنه لا شك من إحترام الشخصية الإنسانية والتعليم الإنساني بحرارة العامة فهي يتعرف على إنتباه الذهن من أفكار وأخيلة بالحقوق التي تسمح لصاحبها أن يكون مهيمنا عليها فتنسب إليه ويحق له نشرها أو يمنعها أو تعديلها.

- كما تجعل له أن يتحكم في ثمارها وإستغلالها فيتسأثر بالفوائد المالية التي قد تنتج فهي تسمى الحقوق الذهنية والمعنوية ومنها الحق الأدبي للمؤلف .

خصائص حقوق الشخصية

(١) **أنها حقوق مطلقة :** ومعنى أنها حقوق مطلقة أن الإلتزام بها يقع على عاتق الكافة قبل صاحب الحق لأنه حق الفرد فيها يقابله واجب سلبى عام مؤداه أنه يمتنع الكافة عن الإعتداء على هذا الحق.

(٢) **أنها حقوق لا تقوم بالمال :** معنى ذلك أنها لا تقوم بمال أنها لا تجرى عليها المعاونة أصلا ومن ثم فإنها لا يمكن أن تقاس بالمقياس التي تقاس بها الأموال.

وليس معنى ذلك أن الإعتداء على هذه الحقوق لا يستحق عنها التعويض المادى لأنه الإعتداء على هذه الحقوق قد يترتب عليه ضرر مالى مباشر كما في حالة الإعتداء على حق المؤلف أو غير مباشر كما في الإعتداء على الكيان الجسد للشخص في هذا لا جدال في وجوب الإلتزام بإصلاح الضرر حتى في الضرر الأذى الذى يصيب النفس من الهم وحزن فإنه يستاهل التعويض الذى يقدر غالبا التقريب من منطلق أن التعادل الحسابى الكامل بين الضرر والتعويض ليس ممكنا حتى في الأضرار المادية المباشرة .

(٣) **عدم قابليتها للتصرف فيها أو الإنتقال للورثة :**

فإن يترتب على عدم تقوم حقوق الشخصية بالمال أنها لا يمكن التصرف فيها أو إنتقالها إلى الورثة فإن يجوز لأعضاء أسرة المتوفى الذى إعتدى على اسمه أو أحد حقوق شفعية أن يرفعوا ضد المعتدى دعوى بصفته الشخصية ولذلك يسبب إنتساب الغير لحق من حقوق شخصيته.

كإسمه وهم يرفعون تلك الدعوى لا يرفعونها بإعتبارهم ورثة وإنما بإعتبار أنهم أصحاب حقوق خاصة بها بصفة شخصية ومن هذا القبيل الحقوق المبنية على النشئ والتي تتعدى المرة فيها المرر وإلى ورثته . كما في حالات القذف والنفى على الترف والسمة.

(٤) **عدم قابليتها للسقوط بالتقادم :** تنشأ عن عدم مالية تلك الحقوق أنها لا تسقط بالتقادم وحتى حق الإنسان على إسمه فإنه لا يسقط كذلك بعدم إستعماله مدة طويلة لأنه من حقوق شخصية وهي لا تسقط بالتقادم.

حقوق الأسرة

وهي تلك الحقوق التي تثبت للإنسان بإعتباره عضوا في أسرة معينة فتنشأ هذه الحقوق من الزواج أو من القرابة تثبت لكل من الزوجين قبل الآخر أو للأقارب بعضهم على بعض .

- وتنظم هذه الحقوق في مصر أحكام الشريعة الإسلامية للمسلمين وأما للمسيحيون فإن حقوق الأسرة عندهم تحكمها الشريعة المسيحية واليهود الشريعة اليهودية.

كم يبلغ عدد التراجم التي تنظم أحكام الأسرة بالنسبة لغير المسلمين في مصر ؟

خمس عشرة شريعة :

- إثنتا عشرة للمسيحيين - وإثنتان لليهود

- أما المسلمين فتحكمهم مبادئ قانون الأحوال الشخصية المستمد مباشرة من الشريعة الإسلامية فإن القاعدة القانونية لم تعد تنظم هذه الحقوق واحدة بل تختلف بحسب ديانتهم وعلى وظائف الشخص وهو موضع يجدر بالمنزع أن يقضى عليه فيضع قواعد موحدة بالنسبة للجميع ولتضيف الشريعة بتوحيد تلك القواعد لأنها تصلح لحكم تصرفات المجتمع وحفظ حقوق إقراره على إختلاف معتقداتهم وتباين ديانتهم.

- وأنه يجرى الآن إعداد الكتاب للطبع صياغة قانون موحد لحكم مسائل الأحوال الشخصية عند المسيحية في مصر تحتكم إليه جميع الطوائف فالمثل المسيحية المختلفة وتأمل أن يحكم هذا القانون من يتحقق مقصد الشريعة يريد القانون أن يصل إليه وهو توحيد المراكز القانونية في مسائل الأحوال الشخصية بقدر المستطاع.

المطلب الثاني : الحقوق المالية

وهي التي تهدف بحسب أصلها إلى تحقيق مصالح تقوم بالمال، وهي على عكس حقوق التشخيصية يمكن التعرف عليها كما يمكن أن تنتقل إلى الورثة ويمن النزول عنها كما يمكن أن تسقط بالتقادم وقد جرى التشريع والفقهاء منذ زمان بعيد على تقسيم تلك الحقوق إلى قسمين:

أولاً : الحقوق العينية : هو الذي يرد على شيء مادي فيختص به الشخص ويتسلط عليه فالحق العيني يقول صاحبه سلطة التسلط على الشيء المباشرة وهو يلقي على الكافة واجبا عاما يتمثل في إحترام حتى الغير وعدم التعرض لصاحب الحق في تمتعه بحقه.

أما السلطات التي يمنحها الحق العيني وهي التي تسمى بمضمون الحق العيني فإنها تختلف باختلاف أنواع الحق العيني (أصليا أو تبعيا).

(أ) الحقوق العينية الأصلية : هي أهم تلك الحقوق.

- وهو الذي بمقتضاه يحتكر الشخص سائر السلطات على شيء معين حيث يعطى صاحبه سلطات كاملة على الشيء (حتى إنه ليختلط أحيانا في التعبير الدارج بمحله فيقال : سيارتي - ومنزلي) فلا يقال حق الملكية الذي على السيارة أو المنزل ولمالك الشيء في حدود القانون أن يستعمل الشيء ويستقله ويتعرف هو وإلى جانب حق الملكية - وهم أهم الحقوق العينية الأصلية تجد حقوقا أخرى تنصب على أشياء مملوكة للغير وبمقتضاها يستأثر صاحبها أو يختص بتسلط جزئي على الشيء إذ هو لا يحتكر سائر السلطات كما هو الحال بالنسبة للمملوك بل فقط سلطات محدودة وذلك مثلا : حق الإنتفاع الذي يخول للشخص أن يستعمل وأنه يستغل شيئا مملوكا للغير دون أن يكون له حق التصرف فيه وينتقص هذا الحق بإنهاء مدته أو بوفاء المنتفع إذا أن هذا لاحق لا يورث وينقص بعدم الإستعمال مدة خمس عشرة سنة (المادة ٩٩٣ مدني) وإلى جانب هذا هناك حق الحكر وهو نوع من الإجازة الطويلة الأجل ولكنه يعتبر من الحقوق العينية لأنه يقصد به الإنتفاع بأرض الغير لمدة طويلة قد تمتد إلى ستين سنة (٩٩٩ مدني) وهذا هو الحق مأخوذ من الشريعة الإسلامية وحكمته المشجع على إستصلاح الأرض من خلال إستثمارها مدة تعوض ما أنفق عليها في إصلاحها - - وهو يدخل في نطاق تلك الحقوق حق الإتفاق أو الخدمات العقارية .

- وهو حق يخول لصاحبه أن يحد من منفعة عقار مملوك لشخص آخر لفائدة عقار يملكه فهو تكليف يقرر منفعة عقار مملوك لشخص آخر وذلك كحق المرور وحق المظل وحق الرب وحق الممسيل أو المجري فالإرتقاء يود على منفعة محدودة ومعنية في عقار الغير بينما حق الإنتفاع يصيب العقار كله .

(ب) الحقوق العينية التبعية : إذا كانت الحقوق العينية الأصلية تنشأ بصفة مستقلة وتعطى لصاحبها سلطة مباشرة ، فإن الحقوق العينية التبعية تنشأ بصفة مستقلة وإنما تنشأ ضمنا للوفاء بحق من الحقوق الشخصية حيث لا يجد الدائن الضمان الشخصي المتمثل في الكفالة كافيا فتتنوع الحقوق العينية التبعية بحسب مصادر ها إلى الرهن الرسمي والرهن الحيازي فحق الإختصاص وحقوق الإمتياز.

ثانيا الحقوق الشخصية والحقوق اللصيقة الشخصية :

جمع الحق الشخصي الذي يترجم عنه قيام رابطة بين شخصين بمقتضاها يجب على أحدهما أداء معين قبل الآخر أو يكون لأحدهما أن يطلب من الآخر هذا الأداء وبعبارة أخرى يكون أحدهما دائنا بأداء معين ويكون الآخر ملتزما أو معين بهذا الأداء ولذلك يطلق على الحق الشخصي أيضا حق الدائنية كما يعرف أيضا : الإلتزام والأخلاق الأول ينظر إلى مركز الدائن بينما الثاني يأخذ في الاعتبار مركز المدينة ولما كان الحق الشخصي لا يتصور دون وجود دائن ومدين فإن كل هذه التسميات عقد وصحيحة والمشرع المصري قد جعل الحق الشخصي مرادفا للإلتزام حيث عنون للقسم الأول من القانون المدني بعنوان الإلتزام أو الحقوق الشخصية ، وتتمثل الحقوق الشخصية هي :

(١) الإلتزام بالمثل وهو أن يقوم المدين بعمل إيجابى معين فإذا إلتزم عامل بالعمل في مصنع كان التزامه هذا التزاما بعمل هو القيام بما عهد به إليه .

مثال : إذا إستأجر شخص منزلا على المؤجر ملزما بعمل هو تسليم المنزل إليه المستأجر .
 الإلتزام بإعطاء : هو نقل حق عيني وذلك كما فى الإلتزام بنقل ملكية العقار المباع أو هيئة أو إنشاؤه كما فى حالة إنشاء الرهن الرسمى فى المدينة الراهن .
 (٢) الإلتزام بإمتناع عن عمل وهو أن يمتنع المدينة عن فعل شئ كان يقل له أن يفعله لولا وجود هذا الإلتزام وذلك مثل : يشتري أنها من تركة وتكون إشتراطت فى العقد ألا يبني على الأرض عمارة سكنية أو مصنعا فإن هذه الأنواع الثلاثة الإلتزام أولئك - إن شئت الدقة : عبارة عن قوالب يمكن أن تصب فيها صور لا تنتهى من الأداءات ومن هنا سلطان الإرادة يجوز للأفراد أن ينشئوا ما يتفقون عليه من هذه الحقوق ولا يحد من حريتهم إلا قيد النظام العام الآداب .

المطلب الثالث : الحقوق المختلطة (حقوق الملكية الفكرية)

- ويقصد بالحقوق المختلفة تلك التى تضمن عددا من المزايا بعضها يمكن تقويمه نقدا فبعضها الآخر لا يمكن تقويمه مثال : الحقوق الذهنية وهى مجموعة الحقوق التى تقع على أشياء ذات طبيعة معنوية أو هى الحقوق التى يكون محلها إنتاج ذهنى يستمد قيمته مما فيه من إبتكار كحق الكاتب على الأفكار التى يتضمنها الكتاب أو المقال الذى يكتب فى أى مجال من مجالات الفكر، كالآداب والعلوم والفنون، وكالحقوق المختلطة ومنها حق المؤلف والأسماء والعلامات التجارية وغيرها وهذه الحقوق لها جانبان هما : الجانب المالى، والجانب الأدبى كما أن لها وسائل حماية

وهما فرعين :

الفرع الأول : جوانب حقوق الملكية الفكرية

وهى كما قلنا :

أولهما : الجانب المالى : وهو يتمثل فى حق المؤلف أو صاحب الحق وحده يجنى ثمار مؤلفه من خلال تقديره لملاءمة عمله لتقديمه للجمهور عن طريق الرستقلال المباشر وبإعتبار أن المؤلف يمكن أن يتبع حاجات الأشخاص الآخرين تكون له قيمة مالية يمكن للمؤلف إحتماؤها من خلال مؤلفه .
ثانيها : الحق الأدبى : وهو جاء الملفات التى تهدف إلى حماية شخصية المؤلف فى مظهرها الفكرى ، فله وحده حق تقرير نشر المصنف وتعيين طريقة النشر، وله الحق فى أن ينسب مصنفة إليه وحده فلا يجوز له التنازل عنه للغير وإن تنازل عنه يكون تصرفه باطلا بطلانا مطلقا وله وحده إدخال أى تعديل أو تحوير فى مصنفة، وله أخيرا حق سحب مصنفة من التداول بعد نشره، وهذه العناصر تكون فى مجموعها مضمون الحق الأدبى للمؤلف .

الفرع الثانى : حماية حقوق المؤلف

لقد كفل المشرع حماية حق المؤلف وذلك عن طريق توقيع الجزاءات المدنية والجزاءات الجنائية على كل من يعتدى على حق المؤلف وهناك إجراءات تحفظية يمكن إتخاذها فى هذا الشأن لمنع الإعتداء على حق المؤلف، أو لوقف إستمراره - وضمانا لفاعلية الجزاءات المنصوص عليها فى القانون .

أولا : الجزاء المدنى والجزاء الجنائى

(١) وقد قرر القانون جزاء مدنيا يتمثل فى وقف الإعتداء على حق المؤلف وإزالة الآثار المترتبة على التعدى، كذكر إسم المؤلف إذا كان التعدى بحذفه ويمكن للمحكمة أن تنقض بتدمير المصنف إذا كان التعدى فادحا وخطيرا كان يكون تزويرا على المؤلف ينال من مكانته العلمية أو الأدبية بما يصعب معه إعادته إلى حالته الأولى ويجوز اللجوء إلى الإكراه المالى الصحيح الضرر ويكون للمؤلف الحق بصفة عامة فى الحصول على تعويض يجبر مقررته وفقا للقواعد العامة المسئولية المدعية .

(٢) وهناك جزاء جنائى وضعه المشرع لجريمة التقليد وهى الحبس والقراءة التى حقت عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو أخرى هاتين العقود بتسمية وتقوم الجريمة وفقا لما نصت عليه المادة (٨١) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية إذا حدث التعدى على أى حق مادى أو أدبى من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة فى هذا القانون أو بيع أو تأجير المصنف المقلد أو للعرض للبيع أو نشر المصنفات المحمية عبر أجهزة الحاسوب أو شبكة المعلومات أو الإتصالات أو غيرها بدون إذن كتابى مسبق وتتعدد العقوبة بتعدد الصنفات المعتدى عليها: وتعتمد العقوبة فى حالة العود إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزداد على خمسين ألف جنيه كما تقترن تلك العقوبة بعقوبة تبعية ، مثال : غلق المؤسسة التى إستغلها

المفقدون مدة لا تزيد عن ستة أشهر وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ والمقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد ونشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه (م ١٨١ سابقا)

ثانيا : الإجراءات التحفظية: هناك إجراءات تحفظية يمكن اللجوء إليها لحماية حق المؤلف إلى أن يتسع الفصل فيما يدعيه المؤلف من تسد وقع على حق من حقوقه ومن ثم لا يترك القانون المؤلف دون حماية طوال الفترة التي يستغرقها نظر النزاع، وقد نصت على تلك الإجراءات التحفظية (المادة ١٧٩) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تسمح لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة وذلك بالنسبة لكل مصنف بنشر أو بعرض دون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه أو عند الإعتداء على أى حق من حقوق المؤلف أن يأمر بما يلي :

(١) وقف نشر المصنف أو عرضه أو نسخه أو صناعته.

(٢) منع إستمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا .

(٣) توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو على نسخة إذا عملت منه نسخ كالحروف المجموعة المعدة لطبع نسخ من كتاب، أو التسجيلات الصوتية، أو القوالب المصبوبة المعدة لعمل نماذج من التمثال وغيرها من المصنفات الشمولة بالحماية.

(٤) إثبات واقعة الإعتداء على الحق محل الحماية .

(٥) توقيع الحجز على الإيراد أو الناتج من النشر أو العرض بعد حصره بمعرفة خبير يندب لذلك كلما إقتضى الأمر

©©© وبفضل الله تعالى قد إنتهيت من الباب الأول ©©©



صاحب الحق : هو كل شخص يثبت له الحق ويكون له أن يستأثر بشيء معين أو بقيمة معينة.

وصاحب الحق يعرف عند البحث :

- بشخص الحق - بالدائن الذى يقابله المدين - من يلتزم بإحترام الحق .

يكون صاحب الحق : شخصا طبيعيا ، وأيضا : شخصا معنويا أو إعتباريا .

المبحث الأول
الشخص الطبيعي

الشخص الطبيعي : هو الإنسان، ومتى كانت الحقوق يمكن أن تثبت لجميع الأشخاص أيا كان طبيعتها ، إلا أن هناك عدد من الحقوق يقصد من تقريرها : الحفاظ على قيم معينة يتميز بها الشخص الطبيعي.

- لذلك : يتمتع بها الإنسان وحده إلا أن المادة (١/٥٣) مدنى قد نصت على أن (الشخص الإعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعي) إذا : وجود هذه الحقوق لابد أن يكون صاحب الحق موجودا، ويتطلب أيضا : بيان هوية الشخص وأهليته.

المطلب الأول وجود الشخص الطبيعي

- وجود الشخص الطبيعي له بداية ونهاية وما بين الإثنين يتمثل فترة وجود الشخص الطبيعي
- ومع ذلك فإن حياة الحمل المستكن نظرا لأنها ذات طبيعة خاصة فقد إعتد القانون بوجود تلك الحياة التي ينتهي لها الجنين للإنفصال والإستقبال بذاته من حياة أمه ، فأصبحت له أهلية قانونية تسمى بأهلية الوجوب وبمقتضاها يكون الجنين صالحا لإكتساب الحقوق دون التحمل بالإلتزامات.

أولا : بداية الشخص الطبيعي :

تبدأ حياة وشخصية الإنسان : بتمام ولادته حيا كما تنتهي بموته وقد نصت المادة (٢٩ مدنى) الأولى الأصل فى حياة الإنسان أن تبدأ بتمام ولادته والإستثناء أن تبدأ من وقت الحمل المستكن أما الفكرة الثانية فقد نمت أن حقوق الحمل المستكن يحددها القانون ويشترط النص أن يكون الإنسان مولودا حيا حيث أن لا تثبت الحقوق عادة إلا للحى.
أما إذا لو نزل الجنين ميتا لا يكون له من تلك الحقوق حظ.

ولادة الطفل حيا : لئن كان بعد الشخصية يتحقق بولادته حيا فإن الولادة واقعة مادية ربما لا تفسير خلافا حول معناها، وهما أمرين أولهما :

- إنفصال المولود عن أمه :

يجب أن ينفصل المولود عن أمه تماما فلا يبقى جزء من بدنه عالقا ببدنها بحيث يستقل بكيانه المادى عن كيانها وينفرد بوجوده عن وجودها فإذا لم يتم الإنفصال التام بأن بقى جزء من الطفل داخل الرحم فإن ذلك يعنى عدم تمام ولادته لأنه لم ينفصل عن أمه تماما وقد أخذ المشرع بذلك وعدل به عما كان عليه العمل قبل حدود القانون المدنى حيث كان يكتفى بخروج معظم جسم المولود حيا دون حاجة إلى ضرورة خروجه كله وما أخذ به القانون المدنى الجديد أفضل لأنه يسهل حسم المنازعات، فإن إثبات الخروج الفعلى أيسر من إثبات خروج معظم الجسم.

- أن ينفصل عن أمه حيا :

يشترط : أن يكون إنفصال المولود عن أمه حيا ومن ثم لا تثبت الشخصية القانونية لمن ينفصل ميتا عن أمه كالسقط وسواء كانت الوفاة سابقة على الولادة أو وقتها وتهدف الحياة بطبيعتها ويستدل عليها بما يفيد وجودها كالنبض والتنفس والحركة والبكاء وفى حالة الشك يستعان برأى أهل الخبرة من الأطباء والقانون الفرنسى يشترط تمام ولادة وحياة المولود وقابليته للحياة بإستعماله لجميع الأعضاء الأساسية للبقاء على قيد الحياة وهو فى هذا إستند من القانون المصرى فى منح الشخصية للمولود حيث يكتفى قانوننا بمجد تمام الولادة، حيا حتى ولو لم يكن المولود قابلا للحياة والقابلية للحياة عنصر موضوعى يقدره الأطباء ومعياره ليس وفاة الشخص بعد الولادة بمدة قصيرة وإنما ولادته ولديه من المقومات الحيوية والعضوية ما يسمح له بإستمرار الحياة.

إثبات الميلاد

- تقضى المادة (٣٠ مدنى)

(١) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .

(٢) فإذا لم يوجد هذا الدليل أو كيفية عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز إثباته بأية طريقة أخرى.

- كما تقتضى المادة (٣١ مدنى) بأن "دفاتر المواليد والوفيات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص تبدو أهمية إثبات واقعة الميلاد فى أنه إعتبارا من تاريخها يكون الشخص صالحا لتلقى الحقوق وإبتداء من هذا التاريخ يحسب عمره وبالتالي يرجع إليه لمعرفة ما إذا كان الشخص بالغا سن الرشد أو وصل إلى سن التجنيد الإجبارى أو سن المساءلة الجنائية وكذلك معرفة مدى صلاحية الشخص للزواج وخاصة الفتاة.

- حيث لا يجوز عقد قرانها قبل بلوغها ثمانية عشر عاما وقعا للتعديل الأخير ويقضى هذا القانون فى المواد من (١٥-٢٥) بأن القيد يتم فى مكاتب السجل المدنى فى جهة الولادة بناء على تبليغ يقوم به والد الطفل فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الميلاد فإذا لم يكن أب الطفل حاضرا إلترم بالتبليغ والدته بشرط إثبات علاقة الزوجية ثم أقاربه الحاضرون للولادة قرابة نسب أو مصادرة البالغون حتى الدرجة الثانية ثم مديرو المؤسسات والمستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الولادات التى تقع فيها ويعطى لمن يبلغ عن الميلاد مستخرجا من السجلات يتضمن صورة من القيد الذى أجرى فى السجل وهذا المستخرج هو الذى يقدم عادة لإثبات واقعة الميلاد بل إن واقعة

الميلاد واقعة مادية يمكن إقامة الدليل عليها بجميع الطرق ويسأل عن التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به على الترتيب السابق ولا يجوز قبول التبليغ من غيرهم.

الحمل المستكن :

الحمل المستكن هو الجنين المستقر فى بطن أمه ويطلق عليه هذا المسمى منذ بدء الحمل حتى تمام الولادة وقد رأينا أن المادة (٢/٢٩) مدنى تنص على أن (حقوق الحمل المستكن يعينها القانون) والحقوق التى يشير إليها هذا الإستدراك يمكن حصرها وفق أحكام القانون فيما يلى :

(١) يكون للجنين الحق فى ثبوت نسبه إلى أبيه ، وإكتساب جنسيته بناء على حق الدم الذى يأخذ به المشروع المصرى كأصل لكسب الجنسية.

(٢) كما أن الجنين - وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية - الحق فى الإرث حيث يوقف له من تركه المتوفى أو فى النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى فإذا زاد الموقف للحمل عما يستحقه رد الباقي على من يستحق من الورثة ويكون له الحق فيما يوصى به .

(٣) يكون للجنين الحق فيما يشترط لصالحه فى إشتراط (لمصلحة الغير) (كتأمين الزوج على حياته لمصلحة من ينجبهم من الأولاد).

- وبالنظر فى هذه الحقوق يثبت أنها لا تحتاج إلى قبول هذا أمر منطقي ما دام أن القبول يفترض الإدراك وهو معدوم بداهة لدى الجنين.

ومن ثم : فإنه لا يستطيع أن يكسب الهبة لأنها تحتاج إلى قبول رغم إنها تعتبر من التصرفات النافعة له نفعا تاما إذ أن الهبة عقد يحتاج إلى قبول الموهوب له، ذلك ما إنتهى إليه القانون وإن كان الراجح فى فقه الشريعة أن الهبة لا تحتاج إلى قبول فتصح للجنين فى بطن أمه كذلك يتميز كسب الجنين لهذه الحقوق بأنه يقع معلقا على شرط واقف هو تمام ولادته حيا وإلا فإنه إذا نزل ميتا فإنه يعتبر وكأنه لم يكسب هذه الحقوق فى أى وقت كان ووفقا لما ورد فى هذا الإستدراك يقتصر أمر الجنين على كسب الحقوق المشار إليها دون التحمل بالالتزامات.

وبناء على ذلك القول أن الجنين شخصية قانونية إعتبارية ترد على خلاف الأصل العام الذى بموجبه تبدأ شخصية الإنسان من وقت ولادته حيا ووفقا للرأى الراجح فى الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامى فإنه ليس للجنين وصى ولا ولى لأنه ليست له ذمة بالمعنى الصحيح ومن ثم فإنه لا يحتاج إلى ولاية من أحد ولكن يجوز أن يعين له أمين ليحافظ على ماله ولا يكون لهذا الأمين حكم الوصى فلا يملك التصرف فى أى شئ قد أجاز إقامة وصى على الجنين كما نص قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ على أنه إذا كانت الوصية للجنين كان لمن له الولاية على ماله قبول الوصية أو ردها (مادة ٢٠) وهذا الوصى إنما هو أمين لحفظ المال إلى حين ولادته .

- وتعتبر الحقوق المقررة للجنين تطبيقا للحق الأولى الذى نثبت به الحقوق لأصحابها مجردة من الإلتزامات حيث إن أصحابها ليست لهم أهلية أو لا يلتزمون بها.

ثانيا : إنتهاء الشخصية:

- إذا كانت شخصية الإنسان تبدأ من وقت تمام ولادته حيا فإنها تنتهى وفقا المادة (٢٩) بموته .
- والوفاة واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الطرق ونظرا لأهمية ثبوت تاريخها فقد نظر المشرع قيد الوفيات بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ حيث أوجبت المادة (٣٥) منه على ذوى الشأن التبليغ عن الوفاة بمكتب الصحة فى ظرف أربع وعشرون ساعة من حدوثها أو ثبوتها ويتم إبلاغ قسم السجل المدنى من مكتب الصحة بواقعة الوفاة خلال ثلاث أيام من تاريخ إنتهاء الأسبوع الصحى الذى وقعت فيه الوفاة وقد رتب المادة ٣٦ القانون ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة وهم :

- (١) أصول وفروع وأزواج المتوفى .
- (٢) من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين .
- (٣) من يقطن فى مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين .
- (٤) الطبيب المكلف بإثبات الوفاة.
- (٥) صاحب المحل أو مديرة إذا حدثت الوفاة فى المستشفيات أو الملجأ أو الفندق أو المدرسة أو المؤسسة العقابية أو ربان السفينة أو المشرف على الرحلة السياحية ولا يقبل التبليغ من غير هؤلاء.

معنى الموت : الراجح عند الفقهاء : أن الموت ضد الحياة وهو يعنى إنتهاء مظاهر الحياة فى جميع أعضاء الجسم، بموت المخ وتوقف القلب والرئتين عن العمل ، فإذا مات المخ دون الجسم أو مات الجسم رغم بقاء بعض مظاهر الحياة فى المخ فإن الموت لا يتحقق فى كل تلك الصور.

- ذلك الرأي بدأ يلقي مناقشة من أصحاب نظرية (موت الدماغ أو موت جذع المخ) الذين يقولون :

إن المخ إذا تلف وأصبح من المستحيل بحكم العلم الطبى المتاح أن يعود لعمله مرة ثانية فإن الشخص يعتبر ميتا حتى ولو بقيت فيه بعض مظاهر الحياة مثل التنفس ودق القلب ونمو الشعر والإخراج والإفراز وما إلى تلك ذلك مما تعرف به الحياة كالحرارة، وربما الولادة (كما حدث لإمرأة ولدت جنينها وهى فى حالة موت الدماغ)

- وقد لقي هذا الاتجاه معارضة شديدة من أصحاب فكرة الموت التام أو إختفاء كافة مظاهر الحياة ولم تقف معارضتهم عند حد نقد الرأى مجردا، بل تطاول هذا النقد إلى النوايا والمقاصد التى فسرت كمأرب للحصول على أعضاء الجسم وهى ساخنة حتى يتسنى نقلها إلى بدن شخص ينتظر تلك الأجهزة أو هذه القطعة الأدمية بفارغ الصبر ورأوا أن سد ذريعة تلك المطامع فى البدن الأدمى على نحو يغرى بإنتهاك حرمة وسلب أعضائه أمر يتعين الأخذ به واللجوء إليه محافظة على حرمة الحياة وحماية لأبدان الناس وهم يعانون سكرات الموت من أن يمتد إليها السارقين أو الراغبين فى الثراء السريع.

رأينا فى الموضوع

نحن نرى أن المعصومية هى أساس حماية البدن وأن تلك المعصومية لا تثبت إلا الحياة تقوم بذاتها أو ما نسميها (ذاتية الحياة) كانت حياة المريض قابلة للشقاء يمكن أن تنهض من كبوتها وتستجيب للعلاج وتعود إلى ما سبق عهدها الذى فطرها الله عليه هنا تكون الحياة معصومة ولا يجوز الحكم بموت صاحبها إلا إذا كانت الحياة صناعية تعتمد على الأجهزة ولا تقوى على النهوض أو البقاء إذا ما نزع منها فإنها لا تكون حياة ذاتية ولا يتوفر فيها مبدأ (ذاتية الحياة) الذى هو أساس المعصومية ومن فهم الحماية وعليه يجوز نزع وإعتبار صاحبها ميتا بموت دماغه والله أعلم.

الإمتداد والإفراض للشخصية بعد الوفاة :

يفترض إمتداد شخصية المتوفى لما بعد وفاته حتى تصفى تركته ويسدد ما عليه من ديون وذلك إعمالا للمبدأ المقرر فى الفقه الإسلامى والذى يقضى بأنه (لا تركة إلا بعد سداد الدين) وحكمه هذا الإمتداد : إقالة الدائنين من مشقة متابعة الورثة بديون مورثهم فى ذمتهم الشخصية إذا زادت على مكونات التركة من ناحية وعدم تحمل الورثة لتلك الديون من ناحية أخرى

الموت الحكمى : ليس موتا ماديا يحسب ويعرف بفقد الحياة ولكن يعتبر موتا إفتراضيا تسرى فيه أحكام الموت مع قيام مظاهر الحياة كاملة وهذا النوع من الموت يتمثل فى : الرق ، الموت المدنى ، الفقد .

المفقود : هو الشخص الذى يغيب عن موطنه وعن أهله بحيث لا يعرف حياته من موته يقول السرخس (المفقود إسم الموجود هو حى بإعتبار أول حالة لكنه خفى الأثر كالميت بإعتبار ماله وأهله فى طلبه، يجدون ، ولخفاء أثر مستقر، لا يجدون قد إنقطع عليهم غيره، إستقر عليهم أثره، وبالحب ربما يصلون إلى المراد وربما يتأخر اللقاء إلى يوم الفناء. **يختلف المفقود عن الغائب :** من جهة أن الآخر هو الذى ترك وطنه راضيا أو مرغما وإستحال عليه إدارة شؤونه بنفسه أو الإشراف على من يديرها نيابة عنه مما توجب عليه تعطيل مصالحه أو مصالح غيره، وفى ذلك أن تكون حياته محققة أو غير محققة فإذا كان المفقود لا يعلم حياته من موته فإن الغائب علم محله .

فقد الشخص يغير مسألتين :

الأولى : تختص بإدارة أمواله هو الغائب ليقضى ماله ويوفى ما عليه .
الثانية : خاصة بتحديد أثر الغياب على شخصيته ، والمجموعة المدنية لم تتضمن تنظيمها لحالة المفقود وإنما أحالت بشأنها إلى الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة فنصت المادة (٣٢) مدنى على أنه يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية قد تضمنت القوانين : ٢٥ لسنة (١٩٢٠) (مادة ٨) والقانون ٢٥ لسنة (١٩٢٩) المادتان ٢١ ، ٢٢ وقانون الولاية على المال رقم (١١٩ لسنة ١٠٥٢) أحكاما خاصة بالمفقود ، وهذه الأحكام يمكن بيانها فيما يلى بعد بيان ما يجب فعله للإختلاط فى إدارة أمواله وحفظها وإستيفاء الحقوق المقررة له.

إقامة وكيل من المفقود قبل الحكم بموته : إذا غاب الإنسان فلم يعرف له مكان ولا يعلم حياته من موته كان أول ما يجب فعله هو الإحتياط فى إدارة أمواله وحفظها وإستيفاء حقوقه وقد نصت المادة (٧٤) من قانون الولاية على المال) على أن المحكمة تقيم وكيلا عن المفقود ومتى كانت قد إنقضت مدة سنة أو أكثر عن غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه وتصنيف المادة (٧٥) إنه إذا كان قد ترك وكيلا عاما تحكم المحكمة ما تثبت متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها فى الوصى وإلا عينت غيره ، ويقفل الوكيل عن المفقود فإنها إلى أن يعود أو يثبت موته بالحكم من المحكمة

باعتباره ميتا وعبر في الوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة بشأن الوصية على القصر ، ويسرى على الوكلاء عنهم الأحكام المقررة في شأن الأوصياء (م ٧٨ ولاية على المال)

أحكام المفقود

الأولى : حالة المفقود طوالة مدة فقده .

الثانية : الحكم بثبوت المفقود وأثره

الثالثة : أثر ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته.

الحكم بموت المفقود : لا يمكن اعتبار المفقود حيا طوال للأبد بل لابد من الحكم بوفاته بعد مدة يغلب على الظن فيها موته ولكن متى يمكن الحكم بوفاته .

- إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع إختلافا كبيرا قبل صدور المرسوم بقانون (رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩) كان العمل في نطاقه وفقا لمذهب الإمام أبي حنيفة ، ووفقا لهذا المذهب فإنه لا يحكم بموت المفقود إلا بعد موت أحد أقرانه في سنه وهذا أمر يعتذر التحقق منه إن لم يكن غير ممكن في معظم الأحوال والمرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ يعرف في الحكم بموت المفقود بسبب حالتين:

الأولى : حالة غلبة الهلاك:

- فيها يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بمعنى أربع سنوات من تاريخ فقده (مقل) من خرج راحلا في مغارة فهلك ، أو فقد في غرق مركب كان به فسلم من الغرق قوم ونجا آخرون وخرج إلى ميدان القتال.

ونصت المادة (٢١) من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ على أنه (يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده).

- ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي مدة خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية.

- ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع (بحسب الأحوال وبعد التحرى وإستظهار القوانين التي يغلب معها الهلاك) قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

- وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى على ألا تقل عن أربع سنوات، وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود أو ميتا كما نصت المادة (٢٢) من نفس القانون على أنه (عند الحكم) بموت المفقود أو قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين في المادة السابقة تعتمد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بسن ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما ترتب كافة الآثار الأخرى .

الثانية : حالة عدم غلبة الهلاك :

- هذه الحالة يفوض أمر المدة التي يحكم فيها بموت المفقود إلى القاضى بعد التحرى عنه بكافة الطرق الممكنة المفرقة ما إذا كان حيا أو ميتا وذلك في الحالات التي ينقطع فيها خبر المفقود فيما ظاهره السلامة (كما لو خرج في تجارة أو في طلب العلم والسياسة) فهؤلاء وأمثالهم يفرض القانون أمر تحديد المدة القاضى ، حيث يحكم بموت المفقود منهم إذا مضت مدة لا يعيش مثله إلى غايتها، والغالب في رأى الفقهاء اعتبار ست التسعين حدا أقصى لذلك.

- حالة المفقود طوال مدة فقده : يخضع لما تقضى به الأحكام الشرعية من أن المفقود يعتبر حيا في حق الأحكام التي تضره، وترتب على ثوبت موته ويعتبر ميتا في حق الأحكام التي تنفعه ونفى غيره وترتب على ثوبت حياته.

ويترتب على ذلك : أن مال المفقود لا يوزع على ورثته ولا ترفع عنه النفقة الواجبة عليه فيمن يحوله كزوجته وأولاده، ذلك أن تقسيم التركة على الورثة ورفع النفقة أحكام تترتب على الوفاة، فلا يجوز أن تطبق على المفقود لاحتمال كونه حيا . **ومقتضى ذلك أيضا** ألا يفرق بينه وبين زوجته إلا إذا تتورث من بعده عنها ولو كان له مال نستطيع الانفاق لمادة

١٢ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩م) وذلك خوفا على نفسها من الفتنة وطلبا لحقها في الفقه **ومن ناحية أخرى** فإن المفقود لا يؤمن أحدا ممن مات من أقارب ولا يستحق بالفعل ما يوصى به له، لأنه يعتبر ميتا بالنسبة لهذه الأحكام التي يشترط لها التحقق من حياة صاحبها وقت وجوبها فاعتبار المفقود حيا في الحالات الأولى قصد به إبقاء ما كان على ما كان أي أنه يصلح على البقاء ما كان قائما من الحقوق ولكن هذا لافتراض لا يصلح سببا لاكتسابه حقوقا جديدة .

ومتابعات الإحتياط : فإن أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بأن للمفقود من التركة بقدر ثم رسبه الذي يستحقه لو كان حيا وكذلك يحفظ ما أوصى له به (مادة ٤٥ منقول).

أثر الحكم بموت المفقود : متى يحكم بموت المفقود فإنه يعتبر ميتا من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لما له، أما بالنسبة لمال غيره، فإنه يعتبر ميتا من تاريخ الوفاة وبناء على ذلك يرد نصيبه الذي حجز له في الإرث إلى من يستحقه من

الورثة وقت موت مورثه وكذلك الوصية ترد إلى ورثة الموصى وإنسحاب الحكم على الماضي بالنسبة للإرث وغيرهما وهو رأى أبى حنيفة ومالك رضى الله عنهما ولو أخذ قانون الميراث فى المادة (٤٥) التى تقضى بأنه وقف المفقود من تركه مورثه نصيب فيها، فانه ظهر حيا أخذه وأن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. - أما أمواله فتعتبر تركه من يوم الحكم بموته وتقسم هذه التركة بين ورثته الموجودين وقت الحكم، وكذلك تعتد زوجته عند الوفاة ما لم تكن قد طلقت منه قبل ذلك خلعا بعد إنقضاء العدة أن تتزوج بمن تراه مناسبا لها إذا تقدم طالبا يدها

- ظهور المفقود والمحكوم بموته حيا :

إذا ظهر المفقود المحكوم بموته حيا فإن شخصيته تعود إليه ويترتب على هذا العود آثار لا تهز بالغير سواء أكان ذلك يتعلق بزوجه أم بأمواله:

بالنسبة لزوجته: فأنها إذا كانت أم تتزوج فأنها تظل على ذمته أما إذا كانت قد تزوجت فإن فى الأمر تفصيلا: - فإذا كان الزوج الثانى قد عقد عليها ولم يدخل بها فأنها تعود لزوجها الأول ويقضى بفسخ العقد لأنه ظهر بطلانه - أما إذا تزوجها وهو يعلم بحياه زوجها الاول فأنها ترد الي الاول لسوء نيه الزوج الثانى او كان العقد عليها في فتره عدتها

- أما اذا كان الزوج الثانى حسن النيه اي لايعلم بحياه المفقود فدخل عليها ولم يكن قد عقد عليها خلال العده من الزوج الاول فانه تكون له وهذا رأى الحنابلة مع خلاف في بعض التفصيلات **بالنسبة لامواله :** اذا اعاد المفقود فانه يسترد:

- مابقى من امواله التى قسمت بين ارثته تحت ايدي هؤلاء الورثة - مايجد من استحقاقه في ارث مورثه في ايدي ورثه هذا الاخير - ما يوجد من الوصيه في ايدي ورثه الموصي أما ما استهلكه هؤلاء من هذه الاموال او ماتصرفوا فيه فانهم لا يسألون عنه في مواجهت من كان مفقودا لأنها قد الت اليهم بسبب شرعى وهو حكم القاضى

- ظهور المفقود والمحكوم بموته حيا :

إذا ظهر المفقود المحكوم بموته حيا فإن شخصيته تعود إليه ويترتب على هذا العود آثار لا تهز بالغير سواء أكان ذلك يتعلق بزوجه أم بأمواله:

بالنسبة لزوجته: فأنها إذا كانت أم تتزوج فأنها تظل على ذمته أما إذا كانت قد تزوجت فإن فى الأمر تفصيلا: - فإذا كان الزوج الثانى قد عقد عليها ولم يدخل بها فأنها تعود لزوجها الأول ويقضى بفسخ العقد لأنه ظهر بطلانه - أما إذا تزوجها وهو يعلم بحياه زوجها الاول فأنها ترد الي الاول لسوء نيه الزوج الثانى او كان العقد عليها في فتره عدتها

- أما اذا كان الزوج الثانى حسن النيه اي لايعلم بحياه المفقود فدخل عليها ولم يكن قد عقد عليها خلال العده من الزوج الاول فانه تكون له وهذا رأى الحنابلة مع خلاف في بعض التفصيلات **بالنسبة لامواله :** اذا اعاد المفقود فانه يسترد:

- مابقى من امواله التى قسمت بين ارثته تحت ايدي هؤلاء الورثة - مايجد من استحقاقه في ارث مورثه في ايدي ورثه هذا الاخير - ما يوجد من الوصيه في ايدي ورثه الموصي أما ما استهلكه هؤلاء من هذه الاموال او ماتصرفوا فيه فانهم لا يسألون عنه في مواجهت من كان مفقودا لأنها قد الت اليهم بسبب شرعى وهو حكم القاضى

المطلب الثاني هوية الشخص الطبيعي

هوية الشخص القانونيه تتحد ذاتيا باسمه الذي يحمله كما تتحدد ولائيا بحالته الدوليه او العائليه او الوطنيه التي يتحدد من خلالها جنسية الشخص وقرابته وموطنه، ونعرض لهذه الأمور في ثلاثة فروع :

الفرع الأول : حق الشخص في تمييز ذاته

الحق في الاسم:

- الحق في إتخاذ الإسم يمثل حقا شخصيا للإنسان في تمييز ذاته على نحو يتحدد من خلال كيانه عن كيان غيره من الناس، ويمكن أن يعرف حق تمييز الذات من خلال ما درج عليه النزاع في بيانه لاسم الشخص الطبيعي.

- ومن الثابت أن لكل شخص الحق في أن يتميز بشخصه عن الأشخاص الآخرين ولما كان هذا لا يتم إلا عن طريق الاسم، كان لكل شخص الحق في أن يكون له إسم، وكان حق الإنسان في أن يكون له إسم من الحقوق التي تتصل بشخصه والتي لا تقدر بمال

- الاسم هو مظهر الحياة الأدبية والمادية للشخص في كل علاقاتها العائلية والاجتماعية كما أنه علامة الإنسان التي يتميز بها في حياته العامة والخاصة، بل إنه يعد عنصرا من عناصر الشخصية، يجوز تقدمه بالأشياء أو جعله محلا للتعامل

- إنه علامة رمزية على المواهب الشخصية من ذكاء وإستقامة وشرف ومهارة وعلى مركز الشخص باعتباره مواطنا، يكتب حقوق المواطنه، ويتحمل بالتزاماتها.

مضمون حق الإنسان في تمييز ذاته: يتميز حق الإنسان في تمييز ذاته باسمه الذي يميزه عن غيره يسمى بالاسم المدني ويتكون الشخص المدني من عنصرين

- الاسم الشخصي - اللقب

الاسم الشخصي : هو الذي يعين به الشخص تعينا ذاتيا خاصا ، ويكون اختيار الاسم لمن له الولايه علي الطفل ، فان لم يكن له ولي كان اختيار الاسم واجب علي القائمين علي الجبه التي تلقت اول ولادته

- وقد حرصت بعض القوانين الاجنبية علي ان يكون الاسم لا يعرض صاحبه للسخرية او يشكك في اصله كما حظرت ان يطلق علي الشخص اسماء مضحكه او مخله للحياء او النظام العام والشعور الديني او الوطني او يطلق علي من لا يعرف ابائهم اسماء تدل علي ذلك (واعطت النيايه العامه في مثل تلك الاحوال الحق في تغيير الاسم)

- في مصر نصت المادة ٢١ علي انه (لا يجوز اشتراك اخوين او اختين من الاب في اسم واحد كما لا يجوز ان يكون الاسم مركبا او مخالفه للنظام العام او احكام الشرائع السماويه)

ومن تلك الاحكام التي لا يجوز مخالفتها ان يكون:

الاسم جنس لا يقر به صاحبه أو موجبا لعبادة غير الله سبحانه أو متجاوزا للأحكام الشرعية في إثبات النسب بأن ينسب مولودا لغير أبيه أو والدا لغير ولده

- ويجوز تغيير الاسم القبيح إلى اسم حسن إقتداء بفعل النبي ﷺ

- ومسئولية التسمية تقع على عاتق من يجب عليه التبليغ إلا إذا كان فيه مرجح (بأن كان الوالدين من المحارم أو كان المولود من غير زوج الوالدة أو كان الزوج غير مسلم وجاء مولود من غير زوجته الشرعية)، سواء كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه (مادة ٢٧) من القانون ١٤٣ لسنة ١٩٩٤

اللقب : هو اسم العائلة

لاحظ أن: القانون المدني المصري الجديد قر فرض على كل شخص أن يتخذ جانب إسمه لقباً يميزه حيث إن الاسم وحده لا يكفي للتمييز وهذا النظام جديدا أتى به المشرع المصري

- ولما كان نظام الألقاب نظاما مستحدثا كان من المهم إصدار تشريع خاص ينظم كيفية إكتساب الألقاب وتطويرها.

- كما نص القانون على أن لقب الشخص يلحق بأولاده وعلى هذا فالطفل الشرعى، يكتسب بمجرد ولادته لقب أبيه

ويحصل هذا الاكتساب وفقا لحق الدم لا لحق الوراثة لأن الطفل يكتسب اللقب حال حياة والده لا بعد وفاته فحسب

- وبناء على ذلك فان الشخص يتكون كاملا بصورتين هما ذكر (اسمه واسم ابيه واسم جده) أو (اسمه واسم أبيه ولقبه)

ويكون كل واحد من هذين الطريقتين معبر عن شخصيته تعبيراً قانونياً صحيحاً

- والقاعدة العامة في القانون : أن الاسم واللقب لا يقبلان التغيير بمحض ارادة الشخص، خلافا لما كان عليه الحال في القانون الروماني حيث كان للأفراد في هذا الصدد حرية واسعة
- نص القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ على الاجراءات التي يجب اتباعها عند تغيير الاسم أو تصحيحه فلا يتم ذلك إلا بقرار من وزير الصحة بعد موافقة لجنة خاصة وبعد النشر والإعلان عن طلب التفسير
- نظمت المادة (٤٦) من قانون الأحوال المدنية تشكيل اللجنة المختصة بتصحيح قيود الأحوال المدنية من المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة ومدير الأحوال المدنية بالمحافظة ومدير الشؤون الصحية بالمحافظة وحددت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور كيفية عملها وإختصاصها.
- صور التعدي على حق الإنسان في اسمه :**

- لصاحب الاسم أن يستخدمه في كل مظاهر نشاطه مثل أى حق آخر من حقوق الشخصية، ومن ثم يكون له أن يطلب إلى القضاء حماية إسمه ضد من ينافيه فيه بلا مبرر وضد من يستغله بدون حق
- نصت على ذلك المادة ٥١ من التقنين المدني الجديد (لكل من نازعه الغير في استعمال إسمه بلا مبرر ومن إنتحل الغير إسمه بدون حق أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما يكون قد اعتد من ضرر)
- ويبدو من هذا النص أن التصدي على حق الإنسان في إسمه يكمن في منازعته على هذا الإسم من جانب الغير وذلك بإستعماله في منازعة رسمية بعمل قضائي أو غير قضائي كإنتحال الإسم مثلا وسواء كانت بقول أو بفعل أو إمتناع
- ولا يحتاج التعدي في تلك الحالات إلى حسن أو سوء نية الغير الذي يتنازع في استعمال الإسم، إنما يكفي لحصول التصدي أن تكون ثمة منازعة في استعمال الاسم وذلك يفرض وقف الأعمال المنازعة على الإسم في الحاضر والمستقبل.
- كما يتحقق التعدي على الإسم بإنتحاله من الغير دون حق وذلك بأن يستعمل الغير نفس الاسم بدون حق
- يخرج من تلك الحالة استعمال الشخص لإسمه مستفيدا من تشابه إسمه مع إسم غيره بحيث يحدث غموضا لحقيقة شخصيته أو في إنتمائه إلى عائلة معينة لأن هذا لا يعتبر إنتحالا لإسم الغير وإن كان هذا الطريق لا يمنع من وجود المسؤولية (لا بسبب إنتحال الإسم، ولكن للتشابه الذي يتضمن في النهاية ضرر بصاحب الاسم المتشابه مع غيره) لا سيما إذا تعمد صاحب الإسم المتشابه إخفاء الحقيقة على الناس فإنه قد يكون بذلك مرتكبا لجريمة النصب أو التدليس
- **ومن صور التعدي أيضا:** أن يقع الإنتحال بقصد إطلاق الإسم على شخص ليس له ، (حتى ولو كان هذا الشخص غير المنتحل) فإذا إستعمل شخص إسم غيره لإطلاقه على (شخصية مضحكة أو على منتجات صناعية، أو على حيوانات أو لإستعماله في رواية أو جرائد هزيلة بحيث يترتب على ذلك ضرر بسمعة أو شرف صاحب الإسم) فإن المسؤولية تقع عليه في تلك الحالة وسبب الحماية هنا: ليس إنتحال الإسم وإنما هو التصدي على الشرف والسمعة
- وتسرى هذه الأحكام على الإسم الحقيقي والإسم المستعار

- لا يشترط الضرر لحماية الحق في الاسم فالحق في الاسم يجب أن يحمى لذاته وبصرف النظر عن حدوث او عدم حدوث ضرر عن هذا الإستعمال**
- إن إشتراط حصول الضرر من إستعمال الاسم لإمكان رفع دعوى حمايته ينطوي على : إنكار الحماية المقررة لحق الإنسان على إسمه بإعتباره حقا قائما بذاته وعنصرا لتمييز الشخص، الأمر الذي يترتب عليه أن يظل صاحب الأسم مكتوف اليدين أمام إنتحال الغير لإسمه وذلك لمجرد أنه لا يستطيع أن يثبت وجود الضرر**
- وهذا يتعارض مع طبيعة حق الشخصية الذي يعتبر مجرد الإعتداء عليه إعتداء على حق الشخص في تمييز ذاته، ذلك الحق الذي يجب أن يحمى بدون توقف للحماية على خطر إحتمالى أو حقيقى.
- وقد قيل (إن لصاحب المنزل أن يطرد منه ذلك الغريب الذى أقام بالمنزل وهو خال من أهله حتى ولو لم يترتب على إقامته ضرر، بل حتى إذا ترتب الإقامة مصلحة للمالك كحراسة المنزل وتهويته).
- وقد سار القانون المدني المصرى على وقف هذا الإتجاه فلم يشترط لحماية الحق في الإسم وجود الضرر سواء في ذلك حالة المنازعة في إستعمال الإسم بلا مبرر، أو حالة إنتحال الغير للإسم بغير حق.
- فأجاز لكل من نازعه الغير في إستعمال إسمه بلا مبرر ولمن إنتحل الغير إسمه دون حق أن: يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما يكون قد لحق من ضرر وحل محل ذلك أن القانون بعد أن أعطى لصاحب الإسم الحق في أن يطلب وقف الإعتداء أعطاه كذلك الحق في أن يطلب التعويض عما يكون قد لحق من ضرر
- ووجه الإستدلال أنه إذا لم يكن هناك ضرر فليس له الحق في أن يطلب تعويضا، لكن لا شك أنه له الحق في طلب وقف الإعتداء سواء أوقع لصاحب الإسم ضرر أو لم يقع

- أما اشتراط الضرر فهو لإمكان الحكم بالتعويض لا لوقف الاعتداء فهذا الأخير جائز طلبه في جميع الأحوال دون توقف على شرط حصول الضرر

حالة الشخص الطبيعي :

تحدد من خلال إنتمائه إلى دولة معينة أو أسرة أو دين معين وتخصص لكل موضوع غصنا

الفصل الأول : الجنسية الأصلية

حالة الشخص الأصلية تتحدد وفقا لأحد مبدئين أو وفقا لهذين المبدئين معا:

- **المبدأ الأول :** فيتمثل في رابطة الدم التي تعتمد من ولادة الشخص من أهل يتمتع بجنسية أبيه بالولادة حتى ولو تمت علي أرض دولة أخرى

- **المبدأ الثاني :** فيتمثل في رابطة الإقليم وتتحقق تلك الرابطة بولادة الشخص على إقليم الدولة سواء ولد لأب يحمل جنسيتها أو لا يحمل جنسيتها

- والجنسية المصرية تثبت أصلا على أساس رابطة الدم الناشئة عن ميلاد الشخص من أب مصري، وهي لا تثبت على أساس رابطة الإقليم وحدها، إلا إذا ولد الشخص لأبوين مجهولين (مادة ٢ من القانون ٢٦ لسنة ١٩٧٥).

تنازع الجنسيات

تختلف قوانين الدول وانظمتها في الاسس التي تقيم عليها تنظيم الجنسية، وقد نتج عن هذا الاختلاف أن يجد بعض الأشخاص أنفسهم بلا جنسية أو تعدد جنسياتهم

- وقد حرصت الدول في تشريعاتها على أن تتفادى بقدر الإمكان هذه الحالات، أو تعالج آثارها بما يجعل مخرجا من فقد الجنسية

والراجع في الفقه : أنه في موضوع تنازع القوانين يطبق على عديمي الجنسية قانون موطنهم بدلا من قانون الجنسية (بالنسبة لأحوالهم الشخصية مثلا) إلا إذا تعددت جنسية الفرد فقد نصت المادة (٢٥ مدني) على أنه :

(١) يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين لهم جنسيات متعددة في وقت واحد .

(٢) على أن الأشخاص الذين تنسب لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه .

أهمية الجنسية

لتحديد الحالة الدولية للشخص أهمية كبرى وذلك لإختلاف مركز الأجانب عن مركز المواطنين ليس فقط من حيث تولى الوظائف والمناصب العامة والحقوق السياسية التي تقتصر على المواطنين فليس للأجنبي حق الانتخاب وليس له تولى الوظائف العامة إلا في حالات إستثنائية كما يحظر القانون على الأجانب تملك السفن المصرية، ولا يسمح لهم إلا بنسبة معينة من أسهم الشركات الصمرية وملكية أسهم شركات التأمين والبنوك والوكالات التجارية كما يحظر عليهم القانون تملك الأراضي الزراعية إلا في حالات إستثنائية ومن ثم تبدو أهمية الجنسية في حياة الإنسان.

الحالة العائلية

يتحدد بناء الحالة العائلية للشخص على أساس صلة القرابة :

أولا: قرابة النسب :

يقصد به صلة الدم التي تربط بين من يجمعهم أصل مشترك، وهذا ما عبرت عنه المادة (٢٤ مدني) بقولها (يعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك وهذه القرابة ، قد تكون : مباشرة أو غير مباشرة (قرابة حواشي) .

القرابة المباشرة : تتمثل في صلة ما بين الأصول والفروع فلا يكفي لتحقيق هذه القرابة المباشرة أن يجمع بين الشخصية أصل مشترك، وإنما يلزم أن يكون أحدهما أصلا للآخر ويكون هذا الآخر فرعاً له مثل صلة الإبن بأبوه، وصلة الحفيد بجده أو جدته .

كيفية حساب درجة تلك القرابة : قد بينت المادة (٣٧ مدني) كيفية حساب تلك درجة القرابة المباشرة أى درجة القرابة، بين الأصول والفروع بقولها يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة إعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل) فإذا أردنا حساب القرابة بين الجد وإبن إبنه أو جدناها درجتين إذا يحسب إبن الإبن بدرجة، ثم الإبن بدرجة فيكون المجموع درجتين إنما الجد هو الأصل فلا يدخل في الحساب ويمكن الوصول إلى نفس النتيجة عن طريق حساب الفواصل بسبب الأصول والفروع، فبين إبن الإبن والإبن درجة ثم بين الإبن والجد درجة فيكون المجموع درجتين .

قربة الحواشى : وهى القربة القائمة بين المتفرعين من سلسلة متعددة لا سلسلة واحدة أو هى القربة بين أشخاص لم ينزل بعضهم من بعض مباشرة ولكن يجمعهم أصل مشترك وقد نصت المادة (٣٥ مدنى) (قربة الحواشى هى الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر) .

فهى تقتضى وجود كل من القربى على عمود نسب خاص ويجتمعان عند الأصل المشترك، وعلى ذلك يعتبر من الحواشى الأخوة والأخوات، والأصل المشترك بينهما هو الأب والأم .

كيفية حساب درجة تلك القربة : قد بينت المادة (٢٦ مدنى) كيفية حساب تلك القربة بقولها وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعوداً من الفرع الأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر ومنها عدة أصول المشترك.

تطبيقاً لهذا : يكون بين أولاد العم أربع درجات، فإن العم يحسب درجة وأبوه درجة أما الجد وهو الأصل المشترك فلا يحسب فيكون المجموع درجتين من جهة وبالمثل هناك درجتان من الجهة الأخرى فيكون المجموع أربع درجات من درجة القربة بين أولاد العمومة، وهى أيضاً كذلك بين أبناء الخالة كما يكون الأخوة أقارب من الدرجة الثانية وقربة الولد بصمة من الدرجة الثالثة كذلك القربة بين العمدة والخال والخالة.

ثانياً : قربة المصاهرة:

هى العلاقة التى تقوم بسبب أحد الزوجين وزئارب الزوج الآخر قد نصت المادة (٢٧ مدنى) على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نسب القربة والدرجة بالنسبة إلى الزوج فكان الأسرة تشتمل إلى جانب الأقارب عن طريق النسب أو الدم الذين سبق ذكرهم من أقارب الزوج الآخر، أى أصوله وفروعه وحواشيه، أينما فالزوج مرتبط بأقاربه هو برابطة النسب ويرتبط بأقارب زوجته برابطة المصاهرة ولذا يعد من أقارب الشخص والد زوجته رأساً، وأخواتها وأخوالها وأعمامها وأخالاتها وفروع هؤلاء جميعاً.

درجة قربة الزوجة بزوجه : يلاحظ أن درجة القربة مثلاً بين الزوج وزوجه وكل واحد منها فى نفس منزلة الشخص الآخر أو هما معاً، نفس واحدة كما قال الله تعالى ﴿ يا أيها الناس إتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منها رجلاً كثيراً ونساء ﴾ فى الآية إشارة إلى أن الزوج والزوجة يعتبران أن نفساً واحدة فى درجة القربة ومنها تنفرق قربة الفروع بدرجة متساوية لكل منهما أو من ثم تكون درجة القربة بينهما هى درجة الصفر ويكون الزوج أقرب لزوجه من أبيها وأُمها لأن ما بينه وبين زوجته من القربة وإن كانت زوجته أولى وواحدة إلا أن ما بينه وبين زوجته من القربة، المكتسبة بعقد الزواج سبباً للعلاقة بين الزوج والزوجة تجعلها أقرب إلا من أبيه وأُمه، كما يجعله أقرب إليها من أبيها وأُمها، يكون حق كل منهما على الآخر مقدماً ومقدراً وفقاً لعذر الإعتبار من درجة القربة بينهما ويلاحظ أن أقارب الزوج لا يدخلون فى أسرة أقارب الزوجة بل يدخلون فقط فى أسرة الزوجة هى نفسها كما أن أقارب الزوجة لا يدخلون فى أسرة أقارب الزوج بل فى أسرة الزوج نفسه فقربة المصاهرة لا تربط بين أقارب الزوجين بل من تربط بين أقارب أحد الزوجين والزوج الآخر فلا قربة بين شقيق الزوج ووالد الزوجة أو أمها .

فتجب درجة القربة فى المصاهرة، كما تحسب فى قربة النسب تماماً وقد نصت على ذلك المادة (٣٧ مدنى) بقولها (أقارب كل واحد الزوجية يعتبرون فى نفس القربة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر) .

١ آثار قربة المصاهرة :

من المقرر أنه ليس هناك توارث بين الأصهار كما أن ليس هناك إلتزام بالنفقة على زوجة الأب إلا إذا كان الأب معيراً وأساس هذا الإلتزام قربة الأب وليس المصاهرة ولذلك فإن الأب إذا مات فإن هذا الإلتزام ينقضى لكن العلاقة المصاهرة أثرها من ناحيتين هما تحريم الزواج بأقارب الزوجة .

- يحرم على الزوج أن يتزوج بأقارب زوجته وهم أصول الزوجة فلا يحل للزوج أن يتزوج بأُم الزوجة وإن لم يكن قد دخل بها .

لقول الله تعالى فى آية المحرمات (وأمهات نسائكم....) والبنات المعقود عليها من نساء الزوج فتحرم أمها ولذلك يقرر الفقهاء أن العقد على البنات يحرم الأمهات فإن الدخول بالأمهات يحرم البنات لقول الله تعالى (وربائكم اللاتى فى جحوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فجعل الدخول بالأم شرطاً لتحريم الربيبة وهى ابنتها التى فى حجر زوجها، وهى لا تكون كذلك إلا إذا كان قد دخل بأُمها، ولم يجعل ذلك شرطاً فى حالة البنت وإقتصر النص على مجرد ذكر أمهات النساء دون إشتراط الدخول بهن إقتصر النص على مجرد ذكر أمهات النساء دون إشتراط الحق بهن وأن كن بالعقد محلاً لذلك ومن ثم فلا يحل للزوج أن يتزوج بفروع زوجته التى دخل بها كما تحرم زوجة الفرع وتحرم زوجة الأصل .

أهمية الحالة العائلية : لتحديد حالة الشخص العائلية، حساب درجة قرابته أهمية من ناحيتين فمن ناحية : تكون الحالة العائلية منوطاً لتقرير بعض الحق والسلطان كحق الإرث وحق النفقة وحق التعويض عن الضرر الأدبى فى القضايا

التي يورث محلها والتي تقوم على التقفى بالإضافة إلى أن القرابة قد تكن مانعا من موانع الزواج أو موانع الزمماع القاضي للدعوى إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة كما قد يكن لها أثر فى بعض الحقوق القانونية مثل إعتداد عقود الإيجار وقد يكون لها أثر ضار كما فى دولة معينة من الأفعال المتبقية أو الأحكام المساة والسمة والمكانة وهو ظلم يخالف قول الله تعالى (ولا تزرر وازرة وزر أخرى) يتعين عدم الإعتداء بذلك عند تقييم الشخص فى حالة الوظائف العامة أو المناصب القيادية.

النوع الثالث موطن الشخص الطبيعي :

يرتبط الشخص داخل إقليم الدولة التي ينتمى إليها بجنسيته أو خارجه بمكان معين يطلق عليه الموطن، من يمكن أن يرجع إلى قيد وتحدد على أمامه الأوضاع القانونية المتعلقة بعلاقاته . إذا الموطن فى المكان الذى يجائز فيه الإنسان أعماله ونشاطه عادة .

أهمية الموطن :

لموطن الشخص أهميته بالنسبة له ولغيره وتقتصر هذه الأهمية عادة فى عدة وجوه منها :
أولا : أن الإعلانات القضائية أو الاخطارات القانونية توجه إلى الشخص فى موطنه ويعتبر عيه جعل الإعلانات مفترضا حتى ولو لم يكن موجودا فى موطنه ومن توجيهها .

ثانيا : يتحدد مكان الوفاء بالالتزامات فى بعض الحالات على أساس موطن المدين بالالتزام .
- وقد نصت المادة (٣٤٧ مدنى) على أن الإلتزامات التي يكون محلها شيئا غير معين بالذات يجب الوفاء بها فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء .

ثالثا : يتحدد الإختصاص اقصائى فى صعف الحالات على أساس وطن الشخص وقتها على ذلك المادة (٤٩) مرافعات بقولها الدعاوى الشخصية يكون النظر فيها من إختصاص المحكمة الواقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .

رابعا : فى بعض حالات تنازع القوانين . يتحدد القانون الواجب التطبيق فى حالات تنازع القوانين، يتحدد القانون الواجب التطبيق فى حالة تنازع قوانين عدة دولة فى حكم علاقة ذات عنصر أجنبى على أساس الموطن .
- قد نصت على ذلك المادة (١٩ مدنى) فقررت أن (الإلتزامات التعاقدية عليها قانون الدول التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا نما موطننا ما لم يتفق على غير ذلك

خامسا : كما يقضى القانون التجارى بأن الإختصاص بشهر إفلاس التاجر يكون للمحكمة التي يتبعها موطن التاجر المراد شهر إفلاسه (مادة ١٩٧ تجارى)

سادسا : يلتزم القانون على سبيل الاستثناء مباشرة بعض العقود فى الموطن، فعقد الزواج يجب أن يضم توفيقه أمام المأذون الذى يقع فى دائرة محل إقامة الزوجة والطلاق يجب أن يوصف صدوره أمام المأذون الذى يقع فى دائرة موطن الزوج.

أنواع الموطن : قد يوجد للشخص بجانب موطنه العام الذى يتعد به فيما يتعلق بعلاقته القانونية - بوجه عام - موطن خاص ينعقد الإختصاص .

- وهؤلاء الأشخاص هم عديمو الأهلية وناقصوها والمفقود والغائب وموطن هؤلاء موطن من ينوب عنهم قانونا (مادة ١/٤٢ مدنى) وحكمة ذلك رعاية مصلحة القصر والمحجوزين بوجه عام ، لأنهم لا يباشرون بأنفسهم تصرفاتهم القانونية وإنما يقوم بتلك التصرفات ما ينوب عنهم قانونا وليس من المعقول أن يخاطب هؤلاء فى مكان إقامتهم بل فى مكان من ينوب عنهم، لأنه الإلتجاء إليهم غير مجد لعدم قدرتهم على مباشرة أعمالهم.

ثانيا : الموطن الخاص : إلى جانب الموطن العام ، هناك الموطن الخاص وقد نصت المواد (٤١ ، ٤٢ / ٢ ، ٤٣) على حالات ثلاث يكون للشخص موطن خاص بجانب الموطن العام وهى :

(١) موطن الأعمال أو الموطن التجارى أو الحرفى (مادة ٤١)

(٢) موطن القاصر المأذون له بالإدارة (مادة ٤٢ ، ٢)

(٣) الموطن المختار (مادة ٤٣)

وبذلك يبدو أن للموطن الخاص ثلاث حالات

الأولى : موطن الأعمال : (الموطن التجارى أو الحرفى) وقد نصت المادة (٤١ مدنى) على أنه يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطننا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ويبدو من هذا النص أن التجار وأصحاب الحرف لهم موطن خاص بالأعمال المتعلقة بتجارتهم أو حرفتهم أما ما عدا ذلك من أعمالهم فإنهم يخاطبون بشأنه فى موطنهم العام ولا يثبت للعمال والموظفين موطن خاص بعملهم.

الثانية : الموطن الخاص ببعض أعمال ناقي الأهلية :

كما تنص المادة (٤٢، ٢ مدنى) على أنه "يكون للقاصر الذى بلغ ثمانى عشرة سنة ومن فى حكمه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها ولئن كان هذا النص لم يذكر سوى القاصر الذى بلغ ثمانى

عشرة سنة ومن في حكمة فإن من المسلم به أن حكمة تمتد إلى القاصر الذي لم يبلغ ثمانى عشرة سنة من باب أولى، وذلك بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها بحيث يكون له موطن خاص بهذه الأعمال، هو المكان الذي يفهم فيه عادة وذلك بجانب موطنه العام المعتبر قانونا وهو موطن ذاتية القانونى.

الثالثة : الموطن المختار :

كما يجوز للشخص أن يختار موطنًا خاصًا لمباشرة عمل معنى من أعماله، أو نشاط محدد من أنشطته كمكتب أحد المحامين (مثال) وتقضى المادة (٤٣ مدنى) أن يكون الموطن المختار ثابتًا بالكتابة وهذا الموطن، يكون محددًا لتنفيذ عمل معين أو مباشرة نشاط محدد كموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل أو النشاط بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى، وذلك ما لم يشترط صراحة قصر الموطن على أعمال معينة .

أهلية الشخص الطبيعي

تعرف الأهلية لغة : بأنها صلاحية الشخص لتولى أمر معين أو هو مستحق له بسبب تأهيله ومنه إستأهل الشئ أى إستوجبه وإستحقه

وفى إصطلاح الفقهاء تعرف الأهلية بأنها : صلاحية للشخص لأن تثبت له حقوق وتعلق به واجبات ولأن يباشر بنفسه الأعمال القانونية والقضائية المتعلقة بهذه الحقوق .

ويبدو من هذا التعريف أن هناك نوعين من الأهلية

- أهلية الوجوب

أهلية الوجوب : تتمثل فى صلاحية الشخص لا تثبت له حقوق ولا أن تقرر عليه واجبات وأهلية الوجوب بحسب الأصل يتساوى فيها جميع الناس لأنهم جميعا متساوون فى التمتع بالحقوق وإستثناء قد تكون هذه الأهلية مقيدة بالنسبة لبعض الحقوق وذلك كالجنين ليس له إلا أهلية وجوب ناقصة كما أن الأشخاص قد يختلفون فى مدى تمتعهم بالحقوق تبعا لإختلاف حالتهم السياسية والمدنية وإذا كان الأصل أن الإنسان بمجرد ولادته تثبت له أهلية إكتساب الحقوق وتعمل الإلتزام فإنه لا تثبت له أهلية مباشرة التصرفات القانونية التى تؤدى إلى إكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات لأن هذه الأخيرة تشكل الأداء .

أهلية الأداء : فتمثل فى صلاحية الشخص لصدر العمل القانونى منه على وجه يعتد به ويبدو من هذا التعريف أن أهلية الأداء قاصرة على الأعمال القانونية ولا تمتد إلى سائر الوقائع القانونية لأن القانون هو الذى يرتب الأثر على فعل الشخص سواء كان فعله خطأ يلزمه بالتعويض (مادة ١٦٣ مدنى) أو فعلا نافعا يثبت له بمقتضاه الحق فى التعويض على من أثر بفعله مادة (١٧٤ مدنى) والقانون هو الذى يرتب الأثر فى كلتا الحالتين .

العمل القانونى أو التصرف القانونى: هو إتجاه إرادة الشخص إلى إحداث أثر قانونى معين فيتحقق هذا الأثر نتيجة لإتجاه الإرادة إليه وذلك كما فى عقد البيع وعقد الإيجار وعقد الوصية وسائر العقد ولذلك يقال : إن العمل القانونى هو الإرادة ذاتها.

وأهلية الأداء يمكن أن تختلط بالولاية كما يمكن أن تختلط باصطلاح الذمة ونود أن نبين الفوارق بين الأهلية وهذين الإصطلاحين .

الأهلية والولاية

- أهلية الأداء كما رأينا تتمثل فى قدرة الشخص على مباشر الأعمال القانونية لحساب نفسه ولمالكه أما الولاية فهى سلطة مقررة للشخص تجعله قادرا على القيام بأعمال قانونية تنفذ فى حق الغير فتكسبه حقا وتحمله بالإلتزام وذلك مثل القاصر فإنه لا يستطيع أن يباشر كل الحقوق ولا لتحمل بالإلتزام بنفسه فيقال أوجه قاعدة الأعمال من صدرت من الولى أو الوصى أحدثت أثرا فى ذمة القاصر لا فى ذمة الولى مع أن القاص فاقد الأهلية وهنا تكون أعمال الولى أو الوصى نافذة فى حق القاصر لحالة من ولاية عليه .

الأهلية والذمة وأما الذمة المالية فإنما تتمثل فى مجموع ما للشخص من حقوق وعليه من واجبات مالية وبناء على ذلك يكون لذمة الشخص جانبان :

جانب إيجابى : ويشمل ما للشخص من حقوق مالية تمثل جانب الذاتية وجانب سلبى ويتمثل فى إلتزامات الشخص المالية ويكون جانب المديونية (فإذا زاد الجانب الإيجابى على الجانب السلبى كانت الذمة دائنة وإذا زاد الجانب السلبى على الجانب الإيجابى كانت الذمة مدينة).

- والذمة المالية تثبت لكل شخص حتى لو كان طفل حين ولادته طالما أنه قابل لأن يكون صاحب حق كما أنه تكون ما يعرف بالضمان الجماعي حيث أن مجموع مال الإنسان من حقوق مالية يضمن ما عليه من إلتزامات وذلك هو أساس الذمة المالية

- ولا يدخل في ذمة غير حقوقه المالية أو التي لها قيمة مالية أما ما دون تلك الحقوق الأدبية فلا يدخل في ذمة الشخص ذلك في الحقوق العامة وحقوق الأسرة إلا إذا ترتب على تلك الحقوق آثار مالية فأنها تدخل في ذمة المال ليست قاصرة على الحقوق والإلتزامات التي للشخص أو عليه في وقت معين وانما تشمل أيضا ما يوجد من هذه الحقوق والإلتزامات في المستقبل (فهي أشبه ما تكون بوعاء يحتوى على الحقوق المالية والديون فإذا وجد هذا الإناء في وقت ما فارغ فان هذا لا يقل بصلاحيته لتلقى ما يتخدم لصاحبه من حقوق والتزامات مالية)

- ولئن كانت الذمة في فقه القانون تتخذ طابعا ما وما في شكل مجموعة من الأموال تثبت للإنسان أو عليه ، فإنه في الفقه الإسلامي تعد وصفا يصير به الشخص أهلا لماله ولما عليه فهي ذات طابع معنوي يتمثل في القابلية لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات

- كما أن نطاق الذمة في الفقه الإسلامي يتسع ليشمل كافة الحقوق والإلتزامات المالية وغير المالية ذات الصبغة التعبيرية كالزكاة وصدقه الفطر أما نطاق الذمة في القانون فانه يتحدد بالحقوق والإلتزامات المالية

التنظيم القانوني للأهلية : قام المشرع المصري بتنظيم القواعد المتعلقة بالأهلية في المواد من ١٩٠ مدنى لكن تلك المواد لم تنظم كل المسائل المتعلقة بالأهلية ولذلك كتب المشرع بتقرير الولاية على المال بالمرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ والذي إستكمل به تنظيم المدنى من نصوص تتعلق بالأهلية قد ركن على تدرج الأهلية بحسب السن ومدى تأثرها بحاله الشخص الفعلية

- كما تعرف لبعض عوارض الأهلية أما قانون الولاية على المال فقد سن بتنظيم الولاية على معدومة الأهلية أو ناقصها وحدود سلطة الولي في مباشرة التصرفات القانونية نيابة عنها ويمكن إرجاع هذه المسائل ودراستها في أربعة مطالب

- أولها لبيان مراحل تدرج الأهلية بحسب السن .
- ثانيها لبيان عوارض الأهلية
- رابعها لبيان أثر الأهلية في التصرف .
- ثالثها لبيان موانع الأهلية

مراحل تدرج الأهلية

قسم القانون مراحل تدرج الأهلية في حياة الإنسان بدءا ونموا وإكتمالا في ثلاث مراحل :

الأولى مرحلة الصبى غير المتميز : وتبدأ هذه المرحلة منذ ولادة الإنسان وتنتهى ببلوغه سن السابعة وقد تكفلت ببيان هذه المرحلة المادة (٤٥ مدنى) بقولها:

- (١) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو مجنون
- (٢) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التمييز وبناء على هذا النص فإن كل من لم يبلغ اسابعة يعتبر معدوم الأهلية وفاقد للتمييز أيا كانت درجة تفتحه العقلى .

الثانية : مرحلة الصبى المتميز : وتبدأ هذه المرحلة فى سن السابعة وتمتد إلى ما قبل بلوغه سن الحادية والعشرين وفى هذه المرحلة يكون للصبى أهلية أداء ناقصة حيث يفترض أنه فى تلك الحالة يدرك معانى الأشياء فى الجملة وإن لم يتوافر له أسباب التمييز كاملة وقد نصت المادة (٤٦) مدنى على أن كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذهب عقله يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرر القانون

الثالثة : مرحلة البلوغ : وتبدأ ببلوغ شخص سن ٢١ وهذه السن من سن الرشد فاذا بلغ الشخص احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة يكون كامل الأهلية حيث انه فى هذه السن يكون قد اكتملت بالنسبة له عناصر التمييز كاملة ومن ثم يصير كامل للأهلية طالما كان متمتعا بكامل قواه العقلية ولم يطرأ عليه ما يستوجب الحجر عليه وتظل هذه المرحلة قائمة الى أن تنتهى بما لا بد منه لكل حى وهو الموت .

الفرع الثانى : عوارض الأهلية

قد يبلغ الانسان سن الرشد وتكتمل أهليته ثم بعد هذا الاكتمال ينتابه عارض يؤثر فى تلك الأهلية بالفقد أو بالنقص وهو ما يقتضى بيانه فى فرعين نخصص لكل حالة من هاتين الحالتين فرعا منهما .

عوارض فقد الأهلية

فقد الأهلية يفترض اكتمالها لصاحبها ثم تلاشى تلك العوارض فتفقد الشخص أهلية كانت لديه فالفقد يفترض الثبات من قبل كما أن السلب يفترض سبق العطاء والعوارض التي تفقد الأهلية هى الجنون والعتة.

- المجنون : فانه يعنى اختلال العقل وزواله تمام بما يفقد الشخص الادراك والتمييز كلية.

- العته : فهو نقصان العقل واختلاله على نحو أقرب الى الزوال التام الذى يجعل الشخص قليل الفهم مضطرب الكلام مختل الفعل فاسد التدبير

ورغم أن المعتوه لم يفقد عقله كلية كالمجنون إلا أن المشرع المصري قد ساوى بينه وبين المجنون وذلك لقرب الاختلال فيهما بحيث يصعب معه التفريق بينهما في حكمه ، ولأن المختل وإن كان فيه قدر ضئيل من العقل إلا أن ما ابتلى به من اضطراب كلامه وفساد تمييزه وغباء فهمه قد أذهب أثره فاستوت الكفتان عندهما وقد نصت على هذا الحكم المادة (٤٥) مدني بقولها "لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقده التمييز أصغر في السن أو عته أو الجنون، كما تسوى المادة (١١٤) مدني بين المجنون والمعتوه في الحكم وهو بطلان تصرفاتهما على نحو مطلق كما تسوى المادة (٦٥) من قانون الوصاية على المال بين المجنون والمعتوه في الحجر عليهما إذا زالت حالة الجنون أو العته .

تصرفات كل من المجنون والمعتوه :

- وقد بينت المادة (١١٤) مدني حكم تصرفات كل من المجنون عنه والمعتوه بقولها : (يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فإنه يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها).

- ويبدو من هذا النص أن تصرفات المجنون والمعتوه تختلف في الحلم قبل صدور قرار الحجر عنها بعد صدوره أما بعد صدور قرار الحجر فإن تصرفهما يقع بالاطلاقاً مطلقاً أي كان التصرف بل حتى فلو كان من التصرفات النافعة نفعا محضاً.

وذلك دون الفعل بما هو مقرر له من أهلية الوجوب التي تقتضي صلاحيته لاكتساب الحقوق.

أما قبل صدور قرار الحجر فإن تصرفهما يقع صحيحاً رغم انعدام التمييز لديهما فكان القانون قد اعتبر كل منهما كامل الأهلية لحين صدور قرار الحجر ضماناً لاستقرار التعامل وحماية الغير الذين يتعاملون مع المجنون والمعتوه بحسن نية لكي لا يعلم بحالة الجنون أو العته ولم يكن في استطاعته أن يعلم بها ويكون تصرفهما صحيحاً إلا إذا كانت حالة الجنون والعته الشائعة مشهورة وقت التعاقد أو كان من تعاقد مع المجنون على علم بها أو كان في إمكانية أن يعلم بها وذلك لسوء نيته في هذه الحالة وسوء النية مردود على صاحب وهو في هذه الحالة لن يفاجأ إذا أبطل التصرف.

عوارض نقص الأهلية

المراد بهذه العوارض : ما يعنى الأهلية من الأسباب التي تؤدي إلى نقصها وليس إلى زوالها ومن عوارض نقص الأهلية السفه والعته .

(١) وأما السفه فيصرف بانه تذبذب المال وصرفه من غير مقتضى العقل والشرع فهو من الفقه التي تعمل صاحبها على التصرف بأسلوب غير سوى ولذلك يحقق تعريفه بأنه خفه تعثرى النسيان فتحملة على التصرف بالمخالفة لمقتضى العقل والشرع ومن مقتضى مخالفة الشرع أن لا يحكم بسفه الانسان اذا كان يبرز من القريات والطاعات وجوانب الغير والاحسان وهو ما يراه أو حنيفة.

(٢) أما العته متمثل في ضعف الإدراك الذي يجعل من يصاب به لا يهتدى إلى النافع من التصرف فيقتضى من معاملاته والسفه والغفلة من العوارض التي تعثرى الانسان فلا تقل بالعقل من الناحية الطبية وإنما تقتضى غير لصاحبها ملفات نفسية أخرى أخصها الإدارة وحسن التقدير وفكرة السفه ليست من قبيل المصطلحات المنصطة المضمون وإنما هي فكرة معيارية يرجع في تقدير وجودها إلى التجارب الاجتماعية وما يتعارف الانسان عليه فرضياً وهي تبني بوجه عام على إساءة التصرف الذي يستثار من بعض ظواهر السلوك كالادمان على المقامرة واتباع الهوى ومكابرة الفعل ولو كان التصرف مشروعاً كالإسراف في التبرعات وذلك على خلاف ما يراه الامام أبو حنيفة على نحو ما رأينا وأما الغفلة فيقول عليها باقبال الشخص على التصرفات دون أن يهتدى إلى الرابع منها أو ما خشى الشخص من تصرفاته عادة أو يتأثر الخداع على وجه يحدد ماله بخطر الضياع فالفقيه يكون عادة متبصراً بعواقب الفساد ولكنه يتعمده أما ذو الغفلة فإن الفساد يصدر منه من اسلامه علوية والنسب فيه.

تصرفات السفه وذى الغفلة :

وتصرف السفه وذى الغفلة ينشأ ابتداءً من للابطال ولهذا يجوز للمحكمة أن تحجر على كل من السفه وذى الغفلة فما يجوز لها للمحكمة أن تحجر على السفه كما يجوز لها أن ترفع الحيرة منهما وفقاً لما تقف به المادة (١١٣) مدني

- وقد نصت المادة (١١٥) مدنى على أنه :

(١) اذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفية بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.

(٢) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال الا اذا كان نتيجة استقلال أو تواطؤ ومفاد هذا النص أنه يجب التفريقه فى العقد على تصرفات السفية وذى الغفلة بينها لسببين وهى :

١- تختلف قبل صدور قرار الحجر عنها بعد صدور الغفلة كتصرف الصبى المميز ومضى ذلك أن يكون صحيحا اذا كان نافعا محضا وباطلا اذا كان يمتاز شررا محضنا وقابلا للإبطال اذا كان من للنفع والضرر ومع ذلك يصح تصرف السفية وراء الغفلة بالوقف أى الوصية اذا أذنت المحكمة فى ذلك (مادة ١١٢ مدنى) والمادة من فنون الوصية وذلك رغم أنها من التصرفات الضارة ضررا محكما كما تكون أعمال الادارة الصادرة من المحجور عليه السفه للمأذون له بتسليم أمواله صحيحة قرار الصدور التى اسمها للفائق ةغنى عن البيان أن التصرف السفية وزى الغفلة يصبح قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو كاملا للبطلان الا اذا تم نتيجة غش وتواطؤ ولا يكفر هنا أن تقول له عليها ولكن لايد من التواطؤ فيها من السفية أو ذى الغفلة ومن خلال التصرف وذلك بأن يصمد الاعلان مثلا الى تبديد ما لهما خشية توقيع الحجر عليهما فيتصرفان لمستويين معهما وهنا يكون بطلان التصرف أو إيصال ردا بقصد الشئ هذا .

موانع الأهلية

موانع جمع مانع ، وهو ما يحترى الانسان فيمنع اكتسابه الأهلية بعد بلوغه السن الذى يكتسبها فيه عاردا فيبلغ عديم الأهلية فاق الرشد أو يعتريه منها ما يسلب وجودها بعد ثبوتها فيه كمن يعتريه المانع بعد ثبوت ماله وموانع الأهلية حتى القانون ثلاثة مانع وهو اصابة الشخص بالرغم من احتمال أهليته لوجود ظروف تمنعه من مباشرة التصرفات القانونية بنفسه ومن ثم يتدخل القانون يقتصر تعيين شخصا فيتولى عنه ابرام تلك التصرفات وتشير اليها.

أولا : العاهة والعجز الجسماني :

قد يصيب الانسان عاهة أو عجز من جسمه يجعلانه فى حالة لا يستطيع معها أن يباشر التصرفات القانونية بمفرده وهذا فان من الواجب أن يعين له مساعد يعاونه فى تبصيره بحقوقه فى الأمور اذا استدعت حالته ذلك وقد نصت المادة (اذا كان الشخص اصم وأبكم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة أن تعيين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيما ذلك

وقد أضاف المادة (٢/٧٠) من قانون الولاية على المال الى هذه الحالة : العجز الجسماني الشريعة حيث يجوز للمحكمة أن تعين لمن اصابه ذلك العجز مساعدا قضائيا والعجز الجسماني كالشلل النصفى أو الضعف الشديد وضعف السمع والبصر ضعفا شديدا يبلغ مبلغ الصمم أو أو ما الى ذلك والمساعد القضائى فلا ينفرد دونه بالتصرف والا فان نصفه لا ينفذ فى حقه وذلك بخلاف الولى أو الوصى أو القيم فانه ينفرد بالتصرف نيابة عن الأصيل ويقوم فيه مقامه وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (١١٧ مدنى) على أنه يكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها هى صدرت من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة).

ومفاد ذلك النص : أن التصرف اذا صدر قبل التسجيل فانه يكون صحيحا رعاية للمصلحة الغير حيث النية الذى يتعامل مع الشخص الخاضع للمساعدة القضائية.

ثانيا : الغيبة

الغائب : شخص كامل الأهلية لكنه رغم اكتمال أهليته لا يقدر على ادارة شؤونه بنفسه

- ومن ثم فانه ان لم يكن قد ترك وكىلا فان المحكمة تقيم وكىلا عنه من انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه وان كان قد ترك وكىلا بنفسه فان المحكمة ينبغى عليها أن تحكم بتثبته من توافرت الشروط التى يشترط توافرها فى الوصى والتى عينت غيره.

- وغنى عن البيان أن الغائب هو من غاب عن بلده سنة فأكثر (مادة ٧٤ من قانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢) بشأن الولاية على المال ويختلف عن المفقود أن الأخير هو الغائب الذى لا يعلم حياته من موته وقد سبق بيان ذلك.

ثالثا : المحكوم عليه بعقوبة جنائية :

- فقد الأهلية فى تلك الحالة ليس لسبب ذاتى فى المحكوم عليه يتعلق بالتمييز وانما هو عقوبة تبعية يفرضها القانون على من يحكم عليه كل من حكم عليه بعقوبة جنائية لا يجوز له أن يتولى ادارة أمواله مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الادارة تقره المحكمة فاذا لم يعينه عينته المحكمة المرئية التابع لها محل اقامته بناء على طلب النيابة العمومية او ذى مصلحة

فى ذلك كما تقرر أن الرجوع عليه لا يجوز أن يتصرف فى أمواله الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة هذا الاذن يكون باطلا بقوة القانون وترد أموال المضغوط عليه اليه بعد مطلق يتعلقه بالنظام العام فموافقة المحكمة شرط لانعقاد تصرفات المحكوم عليه .

الفرع الرابع : أثر الأهلية فى التصرفات

لبيان أثر الأهلية فى التصرفات يجدر بنا أن نذكر بأن التصرفات القانونية التى يمارسها الشخص تنقسم الى ثلاثة أنواع:
- تصرفات نافعة نفعا محضاً .
- تصرفات ضارة ضرراً محضاً .
- وتصرفات دائرة بين النفع والضرر

(١) **التصرفات النافعة نفعا محضاً :** فهى أثر يترتب عليها انذار الشخص دون أن يبذل مقابلاً لذلك فهى تدخل فى ذمته مالا دون أن يتحمل أى التزام .
- مثل (الهبة) : فانه تصرف يرى الموهوب له من ورائه دون مقابل ، فيكون هذه التصرف نافعا له نفعا محضاً وتدخل الحقوق التداولية هذا النوع من التصرفات حيث تقرر لأصحابها مصالح دون أن يقع على عاتقهم التزام برد ما يقابلها فى الوقت الذى تستحق فيه هذه المعالج .

(٢) **التصرفات الضارة ضرراً محضاً (باطل) :** فهى تلك التى يترتب عليها انتقاء هذه الحالة عكس الحالة الأولى تماماً .
- مثال (الهبة بالنسبة للوهاب) حيث يفقد ينصرف المال الموهوب دون عائد فيرى ذمته من هذا التصرف، ولهذا كان تصرفه هذا اضره اضراراً محضاً .

(٣) **التصرفات الدائرة بين النفع والضرر :** قابل للإبطال هى تلك التصرفات التى يختلط فيها الاثراء بالاعتذار حيث لا يخلص فيها أحدهما وهى لا تنطوى على افتقار خالص ولا على اثناء خالص
- مثال (البيع والايجار) حيث يرتل كل من هذين العقدين فى ذمة أطرافه التزامات متبادلة حيث يبذل المال فى البيع أو المنفعة فى الاجارة بمقابل تنظيم كان من خصائصهما أنهما من العقود التبادلية ، التى تقابل الحقوق التعاونية وفقاً لمنهج هذه الدراسة واتجاه الفقه المعاصر يذهب الى أن هذا النوع من التصرفات ينشطر الى فرعين هما :
- أعمال التصرف
- وأعمال الادارة .

١- أعمال التصرف : فهى التى يترتب عليها تغيير المركز المالى للشخص بصفة نهائية أو الزامه بالنسبة للمستقبل بما من شأنه أن يغير فى مقدار العناصر المكونة للذمة المالية
- مثال هذه الاعمال أعمال على درجة كبيرة من الأهمية والتأخير على حياة الأفراد ومراكزهم الحقوقية ومن ثم تطلب المشرع لها أهلية كاملة تعرف بأهلية التعرف المقابلة لأهلية الادارة .
٢- أعمال الادارة : فهى تلك التى يقصد من ورائها استثمار العناصر المكونة للذمة المالية استغلالاً مادياً دون أن يترتب عليها التزام فى المستقبل ودون تعديل أو تفسير فى العناصر المكون للذمة فهى فى الأصل لا يترتب عليها خروج حق من ذمة التصرف وانشاء حق عينى على شئ مملوك له وانما يقصر منها المحافظة على حقوق الشخص واستثمارها كالحصول على علة الشراء مع بقائه فى ذمته .

☺ هذه هى أنواع التصرفات المختلفة ولنا أن نتعامل من مدى صلاحية أى نوع من أنواع الأهلية لممارسة هذه الأنواع من التصرفات لا سيما أنها تتدرج فى قوتها من حيث القدرة على ممارسة التصرف بدء من الولادة وحتى وصول الإنسان إلى سن البلوغ الكامل للأهلية القانونية وهو إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.
إن الإجابة عن هذا التساؤل لن تكون صحيحة إلا إذا استبان قدرة كل مرحلة من مراحل الأهلية على ممارسة كل تلك التصرفات أو بعضها .

أولاً : تصرفات الصبى غير المميز : معلوم أن الصبى غير المميز هو: الذى لم يبلغ العائق ومن ثم تتقدم لديه أهلية الأداء فلا يقدر على ممارسة أى نوع من تلك التصرفات سواء منها ما كان نفاعاً أم ضاراً أم بين النفع والضرر وقد نصت المادة (١١٠ مدنى) على أنه (ليس للصغير غير المتميز حق التعرف فى ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة على بيد أنه إذا كانت الأهلية معدومة فى حقه فإن ذمة تثبت له كإنسان وبمقتضاها يمكن أن يكتسب الحقوق التى لا تستلزم تصرفاً من قبله .

ثانياً : تصرفات الصبى المميز : وهو الذى بلغ السابعة من عمره ولم يصل بعد رلى سن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وتصرفات هذا الصبى قد تولت تنظيمها المادة (١١١ مدنى) بقولها (١) إذا كان الصبى مميزاً :
- كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضاً
- باطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً .

- أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك والإبطال إذا إمتاز القصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه ، أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون ويبدو من هذا النص : أنه يفرق فى تصرفات الصبى المميز بين التصرفات النافعة وهى صحيحة فى حقه والتصرفات

الضارة وهذه تنشأ باطللة أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون صحيحة منتحية لآثارها الى أن يتقرر مصيرها أما بالإجازة أو بالإبطال والإجازة تصدر من الصبي بعد بلوغه من الرشد أو من وليه إذا كان التصرف يدخل في حدود ولايته أو المحكمة فإذا ما صدرت الإجازة على هذا النحو تأكدت محقا التصرف وأصبح محمنا ضد الإبطال وإذا بطل إعتبر كأن لم يكن، ويبطل الحق في التمسك بالإبطال بمعنى ثلاث سنوات من يوم إكمال الأهلية إستنفاد من الأحكام السابقة.

© يكون القاصر كامل الأهلية في حالتين :

الأولى : الصبي المأذون له بالإدارة : إذا بلغ الصبي ثمانى عشرة سنة جاز له بعد إذن الولى أو المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وقد أقر المشرع المصرى للصبي الذى بلغ هذه الحث أهلية خاصة تؤهله لإدارة أمواله بعد بلوغ سن الرشد ولعله قد استمد هذا الحكم من التشريع الإسلامى عملا بقوله تعالى (ابتلو اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم)

- وقد نصت المادة (١١٢ مدنى) على أنه (إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشر من عمره وأذن له فى تسلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم القانون كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون ويكون هذا الإذن من الولى بإشهار لدى الموفق

- وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهار آخر (مادة ٥٤ من قانون الولاية على المال) وذلك مع مراعاة حكم المادة - ١٢٠٧ مرافعات كما يجوز منح هذا الإذن من المحكمة بعد سماع أقوال الوصى وإذا رفضت الإذن فلا يجوز تجديده قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى.

- وقد نصت المادة (٥٦ من قانون الولاية على المال) بأنه القاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفى ويستوفى فى الديون المترتبة على هذه الأعمال ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأراضى الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة ولا يفى بإذن خاص من المحكمة أو من الوصى فيما يملكه من ذلك ولا يجوز للقاصر أن يتصرف فى صافى دخله إلا بقدر اللازم لسداد نفقاته ومن تلزمه قانونا (نطاق الإذن بالإدارة)

ومفاد نص المادة (٥٦ المشار اليه) والمواد (٥٧ ، ٥٨ من قانون الولاية على المال) أنه لا يجوز للقاصر تأجير الأراضى الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الولى أو الصوى وفى الحالات التى حددها القانون للإيجار فيها مدة أكثر من سنة لا يجوز للقاصر المأذون له بالتصرف فى صافى دخله إلا فى حدود ما يلزم لنفقة ونفقة من ملزمه نفقتهم قانونا ولا يجوز له أن يوفى الديون الأخرى غير تلك التى تنشأ عن إدارة أمواله حتى ولو كانت هذه الديون ثابتة محكم واجب النفاذ إلا بإذن خاص من المحكمة ذو من الوصى فى حدود اختصاصه فى غير ذلك يكون للقاصر المأذون له فى إدارة بالنسبة للأموال التى أذن له فى تسليمها فى الحدود المشار إليها .

الثانية : القاصر المأذون له فى التجارة : لما كانت التجارة تنطوى على مخاطر مالية ربما لا يقدر الصبي على إدراك مداها وتستتبع مع خطورتها مسؤوليات جسيمة قد تؤدى بالصبي إلى الإفلاس الذى يحدث هزات متوالية بين أصحاب الديون الذين ينتظرون وفاء غيرهم ليسددوا ما عليهم والإفلا يוכל تلك المتواليات المترابطة ومن لا يكفى فيها الإذن بالإدارة

فنصت المادة (٥٧ من قانون الولاية على المال) على أنه (لا يجوز للقاصر سواء أكان مشمولا بالولاية أم بالوصاية أن يتاجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنه المحكمة فى ذلك إذنا مطلعا أو مقيدا .

وبدل هذا بالنص على أن الأذان بالتجارة تتكون مصطلحا وقد يكون مقيد ، وفى حالة الإطلاق يكون المأذون له أهلا للقيام بجميع أنواع التجارة دون تقييد وفى الحالة الثانية يكون مقيدا بنوع معين من التجارة ومتى أذن للقاصر بالتجارة فإن يكون أهلا لمباشرة الأعمال التجارية التى أذن له بمباشرتها وما يلزم بمباشرة تجارة من بيع وتزاد وقرض وإقتراض وذلك حزو جاعلى الأصل العام الذى يجعل التصرفات الدائرة بين النفع والضرر على الصبي المميز غير جائزة كما أن له أن يقاضى ويتقاضى ويصالح ويحكم ويسرى التقادم فى مواجهته ويحرم من قواعد القيد المقررة فى بيع عقارنا عصب الأهلية كما يمكن أن يكتسب صفة التاجر إذا إحتترف الأعمال التجارية ويمكن بالتالى شهر إفلاسه.

ثالثا : تصرفات البالغ الرشيد : إذا بلغ الشخص سن الرشد وهى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة صار كامل الأهلية وتقتضى ذلك يكون له ممارسة جميع أنواع التصرفات وتقع منه صحيحة سواء أكانت نافعة نفعاً محضاً ، أو ضارة ضرراً محضاً ، أم دائرة بين النفع والضرر ومن ثم تقع هبته ووصيته ووقفه صحيحة ولكن الوصية يجب أن تقتيد بحدود الثلث يشترط ثبوت الأهلية الكاملة بلوغ هذه السن أن يكون الشخص متمتعاً بكامل قواه العقلية ولم يحجر عليه لسبب من أسباب الحجر (مادة ٢٤ مدنى)

- وقد نصت المادة (٨ من قانون الولاية على المال) على أن الولاية تنتهى ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ميلادية عالم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن بإستمرار الولاية فتمت بلوغ الصغير هذ السن رشيداً، زالت الولاية بحكم

القانون أما إذا أنس الولي في الصغير عارضا من العوارض إلى تحول دون كمال الأهلية عند بلوغ السن المقررة في القانون وأنه سيبلغ غير رشيد فله أن يطلب إستمرارها إلى ما يعد هذه السن وللحكمة أن تقضى بذلك إذا إستوتقت من قيام العارض أو شاطرت الولي رأيه في عدم إناس الشرذ.

الفصل الثاني : محل الحق ومصادره وإثباته

المبحث الأول محل الحق

المراد بمحل الحق : الموضوع الذي يرد عليه الحق، وهو بالنسبة للحق الشخصي يتمثل في عمل يقوم به المدين، أو إمتناع عن عمل، وبالنسبة للحق العيني يتمثل في شيء من الأشياء المادية يباشر عليه صاحب الحق سلطة معينة تضيق أو تتسع بحسب مضمون الحق، وبهذا يمكن إرجاع محل الحق إلى نوعين هما : الأعمال ، والأشياء . ونخصص لكل نوع منهما مطلباً .

المطلب الأول الأعمال

العمل معناه يتمثل في نشاط يبذله الشخص بجسمه أو بعقله، وقد سبق أن رأينا أن محل الحق الشخصي هو دائماً عمل يقوم به المدين ، وذلك بخلاف الحق العيني الذي يرد على شيء من الأشياء .
والعمل محل الحق الشخصي: قد يكون
- عملاً إيجابياً كبناء منزل تعهد مقاول بإقام - عملاً سلبياً كالامتناع عن المنافسة، أو الإمتناع عن البناء في مكان معين ® والأعمال التي يمكن أن تكن محلاً للحقوق الشخصية لا يمكن حصرها لأنها خضع لمبدأ سلطان الإرادة ، فالإرادة حرة في أن تنشئ ما تشاء من الروابط القانونية التي تترتب عليها حقوق شخصية ولا يحد من سلطان الإرادة في هذا إلا أن يكون العمل محل الحق الشخصي ممكناً، ومعيناً أو قابلاً للتعيين، ومشروعاً، وهذه تمثل شروط محل الحق الشخصي

ويحسن الإشارة إليها بالتفصيل المناسب :

أولاً : أن يكون العمل محل الحق الشخصي ممكناً: أي لا يكون مستحيلًا في ذاته، وقد نصت على ذلك المادة (١٣٢ مدني) بقولها : إذا كان محل الإلتزام مستحيلًا في ذاته كان العقد باطلاً
والاستحالة التي تمنع من قيام الإلتزام هي (الإستحالة المطلقة) التي تقوم بالنسبة لجميع الأشخاص، حيث تجعل محل الإلتزام في تلك الحالة معدوماً، وذلك مثل أن يتعهد محام برفع إستثناء إنقضى موعده، أو أن يتعهد طبيب بعلاج مريض إستبان أنه قد مات".

وأما (الإستحالة النسبية) وهي التي تقوم بالنسبة لبعض الأشخاص دون البعض، مثل أن يتعهد من لا يعرف الطب بعلاج شخص، في مثل هذه الحالة لا تمنع الإستحالة من قيام الإلتزام لأن العمل وإن كان مستحيلًا بالنسبة للمتعاقد إلا إنه ليس مستحيلًا بالنسبة لغيره، ومن ثم يمكن تعويض الدائن عن الضرر الذي يحدث بسبب عدم التنفيذ.

- وبالنسبة لما إذا كان محل الإلتزام نقل حق عيني، كما يحدث في عقد البيع، فإن الشيء الذي يرد عليه الحق العيني يجب أن يكون موجوداً أو قابلاً للوجود، وإلا فإن الحق لن ينشأ، كما لو تعهد شخص بنقل ملكية سفينة قد غرقت قبل العقد .

- ويكفي أن يكون محل الحق قابلاً للوجود وإن لم يكن موجوداً، كبيع التاجر كمية مما سينتجه مصنع، وإن كان بيع المعدوم محرماً في الشريعة الإسلامية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" ولأن ما ليس عند الإنسان يعتبر من قبيل الغرر، وهو حرام.

ثانيا : كذلك يشترط أن يكون العمل محل الحق الشخصي معنا أو قابلا للتعين: فإذا تعهد شخص بإقامة بناء، فإنه يجب ولكن أن يكون العمل الذي سيقوم به معنا عن طريق تحديد هذا البناء ببيان أوصافه، أو على الأقل يجب أن يكون العمل قابلا للتعين، كما لو ذكر أن البناء المطلوب إقامته مدرسة أو مستشفى مثلا.

- وإذا كان الشيء معنا بالذات كسيارة أو قطعة أرض فيجب أن تعين السيارة بذكر أوصافها المختلفة كماركتها ولونها، وسنة إنتاجها، وإذا كان الشيء قطعة أرض فيجب أن يبين مساحتها وحدودها، وموقعها.

- وإذا كان الشيء معنا بالنوع فيجب أن يذكر نوع ومقداره، ودرجة جودته، وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الجودة فمعنى ذلك أنهما قد قبلتا أن يكون الشيء من صنف متوسط.

ثالثا : كما يشترط أن يكون العمل محل الحق الشخصي مشروعا: ويعتبر العمل مشروعا إذا كان لا يخالف النظام العام أو الآداب أو يتعارض مع مصلحة الجماعة، وذلك كتعهد شخص بعدم ارتكاب جريمة مقاول مبلغ من المال، أو تعهده بارتكابها لقاء أجر أو العهد بإقامة علاقة جنسية غير مشروعة لقاء مبلغ من المال .

المطلب الثاني الأشياء (محل الحق العيني)

الأشياء جمع شيء، والشيء هو: ما يجوز أن يكون محل للحق العيني، ويقع خلط شائع بين المال والشيء والواقع أن المال هو كل حق مالى، سواء كان حقا شخصيا أم كان حقا عينيا فالمال أعم من الشيء وربما كان من دواعي هذا الخلط هو تلك العلاقة القائمة بين الشيء والمال، وهى علاقة البعض بالكل، وربما كان إطلاق المال على الشيء من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، وهو من التعابير الواردة بلاغيا .

ولكننا فى مجال الإصطلاح القانوني، يجب أن نتحر دقة التعبير، والشيء من هذا المفهوم المحدد، يعرف بأنه ما يصلح أن يكون محلا للحق العيني.

تقسيمات الأشياء

جرى شرح القانون منذ القدم على تقسيمات الأشياء وتصنيفها إلى عدة تقسيمات منها:

- عامة وخاصة
- قابلة للاستهلاك وغير قابلة له
- مثالية وقيمة
- ثابتة ومنقولة

ولكن قبل بيان تلك التقسيمات يجب التنبيه إلى أن هناك شرطا عاما يجب أن يتوافر فى الأشياء لتكون محلا للحق العيني، وهو أن يكون الشيء داخلا فى التعامل، ونبين ذلك:

الأشياء الداخلة فى التعامل والخارجة عنه :

الأصل أن كل شيء يصح التعامل فيه يصلح لأن يكون محلا للحقوق المالية

- وقد نصت على ذلك المادة (١/٨١ مدنى) بقولها: كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية" ومن هذا النص يبدو أن هناك أشياء تخرج بطبيعتها عن التعامل، ومن هذا النص يبدو أن هناك أشياء تخرج بطبيعتها عن التعامل، وتتمثل فى الأشياء التى لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها (مادة ٨١ مدنى)، وهى الأشياء المشتركة التى ينتفع بها الكافة كاشعة الشمس والماء والهواء، وعلة عدم قابلية تلك الأشياء للتعامل أنها تتأبى عن الإستئثار بها فى مجموعها، ومع ذلك فإنه إذا إستأثر أحد بكمية من هذه الأشياء، فإنها تصبح مملوكة له ملكية خاصة، ومن ثم تكون محلا للتعامل ، كالماء المعبأ، والهواء المضغوط .

- وهناك أشياء قابلة للتعامل بطبيعتها، ولكن القانون حكم بخروج تلك الأشياء من دائرة التعامل وذلك لأسباب منها :

(١) إن هذه الأشياء قد رصدت للمنفعة العامة، والتعامل فيها يناهى هذا التخصيص، وقد نص القانون على أنه لا يجوز التصرف فى الأشياء العامة أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم (مادة ٨٧ مدنى).

(٢) أو لأن المنع من التعامل فى تلك الأشياء مبنى على اعتبارات تتعلق بالنظام العام كما فى المواد المخدرة، التى يتعلق المنع فيها بإعتبارات تتعلق بالصالح العام للجامعة، وكذلك النقود المزيفة، وهذه تقابل الأشياء غير المتقومة فى الفقه الإسلامى لأن النقوم معناه إباحة الشارع للتعامل فى المال.

عرض تقسيمات الأشياء

أولا : الأشياء الثابتة (العقارية) والأشياء المنقولة :

من أهم تقسيمات الأشياء وأقدمها، هو تقسيمها إلى عقارات ومنقولات :

(١) العقارات :

والعقارات جمع عقار، والمراد به كل شيء ثابت بطبيعته ولا يمكن نقله من مكانه دون تلف، وقد نصت المادة (٨٢ مدنى) على أن كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من مكانه دون تلف، فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من

الاشياء فهو منقول، وبيع ذلك يعتبر عقارا والتخصيص، المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه رسدا على خدمة هذا العقار أو إستغلاله، والنص يفيد أن هناك نوعين من العقارات هى العقارات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص .
(أ) العقار بطبيعته :

يتمثل في كل شىء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، وهذا التعريف ينطبق على الأراضى، وعلى كل ما يتصل بها من بنى أو أشجار مادام لا يمكن نقله من مكانه دون تلف، يستوي فى هذا أن تكون هذه المباني قد أقيمت لتبقى بصفة دائمة أم أقيمت بصفة مؤقتة كأبنية المعارض، كما يستوي أن يكون من أقام المباني مالكا للأرض أم مستأجرا لها.

ولا يعتبر محقارا : الأكشاك التى يمكن حلها وإقامتها فى مكان آخر دون تلف ولا النباتات المزروعة فى أوعية معدة للنقل. ويعتبر عقارا لطبيعته كل ما يتصل بالبناء من أشياء كالأبواب والشبابيك والمصاعد وصنابير المياه، ولو أن هذه الأشياء يمكن فصلها من البناء دون تلف، ووصف العقار يلحقها طالما هى مثبتة فى البناء، فإذا انفصلت عنه صارت من المنقولات.

□ ووفقا لما تقضى به المادة (٨٢ مدنى فى فقرتها الثانية) يعتبر عقارا بالتخصيص، المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه رصد على خدمة هذا العقار أو إستغلاله.

وتستبين من هذا النص أن العقار بالتخصيص إنما هو منقول بحسب الأصل، ولكن الذى يخلع عليه صفة العقار، هو رسده لخدمة العقار أو إستغلاله، وذلك كالمواشى والالات التى تخصص لخدمة الأرض، ومفروشات الفنادق وآلات المصانع. ولكن حتى يعتبر المنقول عقارا بالتخصيص يجب توافر شرطين :
- أولهما : إتحاد ملاك العقار المنقول :

فيجب أن يكون العقار والمنقول مملوكين لشخص واحد، ومن ثم لا تعتبر عقارات بالتخصيص الآلات الزراعية المملوكة للمستأجر وحكمة ذلك أن المشرع قد تغيا بإعتبار بعض المنقولات عقارات بالتخصيص، أن تلحق هذه المنقولات بالعقار عند التنفيذ على العقار أو التصرف فيه، وهذا القصد لا يتحقق، إلا إذا كان مالك العقار هو مالك المنقول المخصوص لخدمته أو إستغلاله.

- ثانيهما : أن يكون المنقول مرصودا لخدمة العقار أو إستغلاله :
كما يجب أن يكون المنقول مخصصا لخدمة العقار أو إستغلاله من خلال رسده لذلك، وذلك كالألات الزراعية وغيرها مما سبت الإشارة إليه، ويضاف إلى ذلك السيارات المعبدة لنقل منتجات المصنع، ولا يشترط أن يكون تخصيص المنقول لخدمة العقار ضروريا بل يكفى، أن يكون فى التخصيص فائدة للعقار ويصح أن يكون الرصد مؤقتا لا دائما.
الأحكام المتعلقة بالعقار بالتخصيص :

وقد توخى المشرع من خلال إعتبار بعض المنقولات عقارا بالتخصيص، ضمان الإستغلال الحسن للعقار، ومن ثم فانه لا يجوز الحجر على تلك المنقولات منفصلة عن العقار الذى ألحق به، ولو لم يذكر ذلك فى تنبيه نزع الملكية، وكذلك يتبع العقار بالتخصيص العقار الأصلى عند التصرف فيه بالبيع أو عند رهنه، وقد نصت المادة (١٠٣٦ مدنى) على أنه يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا، ويشمل بوجه خاص، العقارات بالتخصيص.
- وإعتبار المنقول عقارا بالتخصيص مجرد أمر حكى مقرر لمصلحة مالك العقار، وهو لا يتعلق بالنظام، ومن ثم فانه يجوز لمالك العقار الأصلى أن يتنازل عن الحماية التى قرر لها القانون ويترك أنه يحجز على المنقول منفصلا عن العقار المضاف إليه، كما يستطيع المالك أن يزيل عن المنقول صفة العقار بإنهاء رسده على خدمة العقار الأصلى .
- وإذا لم يعد العقار والمنقول مملوكين لشخص واحد، كما لو باع المالك المنقول المخصص لخدمة العقار، أو باع العقار دون المنقول المخصص لخدمته.

(٢) المنقولات :

والمنقولات فى كل ما يمكن نقله من مكانه دون تلف كالسيارات والمواشى وأساس المنزل، وهذه تسمى منقولات بطبيعتها، ولكن يوجد نوع آخر من المنقولات، هى المنقولات بحسب المال، وهى فى الواقع أشياء ثابتة ولكنها تعامل بإعتبار مآلها.

(أ) المنقولات بطبيعتها :

وهى كل شىء يمكن نقله من مكانه دون تلف وبشرط ألا يكن قد إكتسب صفة العقار بالتخصيص، ويستوي فى ذلك الأشياء المادية ، كالكتب والسيارات والملابس وأثاث المنزل، والأشياء المعنوية، كالإسم التجارى وأفكار المؤلفين والمخترعين، ذلك أن المادة (٨٢ مدنى) بعد أن عرفت العقار، أضافت "وكل ما عدا ذلك فهو منقول " ومنطقي أن يشمل ذلك الأشياء المادية، والأشياء المعنوية .

(ب) المنقولات بحسب المال

وهذا النوع من المنقولات بحسب أصله أشياء ثابتة متصلة بالأرض، وتعتبر لهذا عقارات بطبيعتها، ولكن القانون نظر إليها نظرة مستقبلية تأخذ في اعتبارها ما ستؤول إليه تلك الأشياء، حيث ستصبح منقولات عما قريب مثل المباني المعدة للهدم، والأشجار المراد قطعها، والثمار والمحصولات قبل حصدها فتلك كلها أشياء عقارية حالا، منقولات مالا. **أثر اعتبار العقار منقولاً بحسب المال :**

- يترتب على اعتبار العقار منقولاً بحسب المال، أنه إذا بيعت تلك المنقولات فإنها تخضع لأحكام بيع المنقول، ولو حدث نزاع بشأنها ينعقد الإختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، وليس المحكمة التي يوجد بدائرتها العقار، وتنتقل الملكية فيها من البائع للمشتري دون تسجيل العقد.

- وإعتبار الشيء منقولاً بحسب المال يخضع لإتفاق الطرفين على ذلك، فلا يجوز للدائن أن يوقع الحجز على البناء مستقلاً عن الأرض بإعتبار أنه سيكون أنقاضاً، لأن النظر إلى الأشياء بإعتبار مآلها يخضع لإتفاق الطرفين، وإستثناء من ذلك، يجوز الحجز على الثمار المتصلة والمزروعات القائمة قبل نضجها وذلك بشرط ألا يكون الحجر قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً (مادة ٣٥٤ مرافعات) ومفاد هذا النص إعتبار هذه الأشياء منقولات رغم إتصالها بالأرض إتصال قرار، فأجاز الحجز عليها رغم أنها متصلج بالأرض وعموماً فإن كل أحكام المنقول هي التي تنطبق على الشيء الذي اعتبر منقولاً بحسب المال.

شروط إعتبار الشيء منقولاً بحسب المال :

وحتى تترتب تلك الآثار يجب أن يتوافر شرطان لا اعتبار الشيء منقولاً بحسب المال :

أولهما : أن تتجه الإرادة بالفعل إلى فصل الشيء عن الأرض، أى يجب أن يكون مصيره محتوماً بالإفصال عن الأرض، كما في حالة المباني المعدة للهدم، والأشجار المعدة للقطع.

ثانيهما : أن يكون هذا الإفصال وشيك الوقوع، أى قريب الحصول، ولا يكفي أن يكون الإفصال أمراً محتملاً، ولعل هذا هو السبب الذي حدا بالمشروع أن يجيز الحجز على الثمار والمحصولات والمزروعات حيز منقول. وقد يلجأ بعض الأفراد إلى تعجل الإتفاق على إعتبار العقار منقولاً تحايلاً على إشتراط التسجيل في بيع العقار بقصد التهرب من رسومه، ولهذا يجب النظر إلى القصد الحقيقي، ولا يمكن أن يقال أن ذوى الشأن، قد إتجهوا إلى بيع العقار كمنقول إلا إذا قصدوا أن يتم فصله في وقت قريب .

آثار تقسيم الأشياء إلى عقار ومنقول :

وتظهر آثار التفرقة بين هذين النوعين من الأشياء وهما : العقار والمنقول من ناحية أن القانون لا يعاملهما معاملة سواء أما لاختلافهما من حيث القيمة، وأما من حيث الإستقرار وعدمه.

(أ) إختلاف العقار والمنقول من حيث الإستقرار وعدمه ، فإن ذلك يترتب عليه ما يلي :

(١) نظراً لإستقرار العقار يمكن شهر التصرفات الحاصلة بشأنه، ومن ثم أوجب القانون شهر تلك التصرفات، فوجدت مصلحة الشهر، حيث يستطيع من خلالها كل شخص أن يعرف حال العقارات، من حيث الحقوق والتكاليف المقررة عليها وكان سائغاً أن يعلق القانون نقل الملكية فيه على تسجيل التصرف الناقل للملكية.

ولما كانت المنقولات غير مستقرة، كان من المتعذر إنشاء نظام لشهر التصرفات الحاصلة فيها، فلم يكن بد من الإعتداد بالمبدأ القائل : أن الحيازة في المنقول سند الحائز، وترتب على ذلك أن مالك المنقول لا يستطيع إسترداده من الحائز حسن النية حيث يحول دون غرضه المبدأ السابق، في حين يستطيع مالك العقار أن يسترده من واضع اليد ولو كان هذا الأخير النية.

(٢) أن يقوم المالك بعين بالشخص منه نفع سوء الجواز، وسوء الجواز لا يتحقق إلا في العقارات لإستقرارها وكانت الشفعة لا تجوز إلا في العقارات.

(٣) كذلك ترفع الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقارى أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار أما بالنسبة للمنقولات ، فإن الدعاوى المتعلقة بها ترفع أمام محكمة موطن المدعى عليه .

(ب) إختلاف العقار والمنقول من حيث القيمة :

فمرد ذلك إلى الإعتقاد الذي كان سائداً ، بأن الشيء المنقول، شيء تافه، وكان النظر إلى العقار على أنه الشيء ذو القيمة المالية العالية، التي تدخل مجال الإنتمان، ويرد عليها التأمينات العينية لقوتها المالية في نظر الناس وقد تغيرت هذه النظرة في الوقت الحالى، بعد أن زادت قيمة المنقولات زيادة هائلة كأثر للتقدم العلمى والتكنولوجى، حيث أصبحت الآلة الصغيرة التي لا تزيد عن حجم كف اليد تفوق أضعاف المرات ثمن العقار، ناهيك عما نراه من منقولات ذات قيم مالية عالية، كالطائرات والسفن، والآلات الحربية والأسلحة، وأدوات التجسس وأجهزة الكمبيوتر وغيرها، مما حدا بالفقه أن يغير تلك النظرة إلى العقار، وليكون للمنقول حظه من الاعتبار خاصة فيما يتعلق بمجال الإنتمان ولما كان ورود التأمين العيني على المنقولات مما يتعارض مع مبدأ الحيازة في المنقول سند الحائز، فقد ابتكر الفقهاء طرقاً وأساليب للخروج من هذا التعارض، وأضافه نوع من الحماية لمالك المنقول إذا تداولته الأيدي، من خلال وجود نظام

للتسجيل يختص المنقول، وقد بدأ ذلك في فرنسا منذ الثلاثينات، بتسجيل إنتقال ملكية السيارات، وتطور حتى أصبح يشمل جل أنواع المنقولات مما جعل التمايز الذي كان موجودا بين العقار والمنقول يكاد يكون معدوما علما بأن بعض المنقولات لها طرق شهر خاصة كالطائرات والسفن والسيارات ، ومن المؤكد أن تقسيم الفقه الإسلامي للحقوق المالية إلى عين ودين مما يعالج هذا القصور باتفاق وتكامل يدل على سبق محمود في هذا المجال.

ومع ذلك فإزنا نلمس فوارق بين العقار والمنقول مردها إلى إختلاف القيمة من خلال بعد النصوص التشريعية التي تظهر ذلك مثل :

- (١) إختلاف إجراءات التنفيذ في العقار عنها في المنقولات : حيث إنها في العقار معقدة وتحتاج إلى زمن طويل مما يدل على أن العقار ما يزال أكثر أهمية في نظر الشارع.
- (٢) أن دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن الفاحش (الذي يزيد على خمس الثمن) لا ترفع إلا إذا كان المبيع عقارا مملوكا لشخص لا تتوافر فيه الأهلية (مادة ١/١٤٥ مدنى).
- (٣) لا يعتبر من الأعمال التجارية إلا الأعمال المتعلقة بمنقولات أما الأعمال المتعلقة بالعقارات فتعتبر أعمالا مدنية، وبذلك تخضع لأحكام القانون المدنى، وهى أحكام بطيئة وشديدة.

ثانيا : الأشياء المثلية والأشياء القيمية :

- ◊ **الأشياء المثلية :** هى التى يقوم بعضها مقام بعض فى الوفاء والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس، أو الكيل أو الوزن (مادة ٨٥ مدنى) ، وقد عرفها فقهاء الشريعة الإسلامية، بأنها الأشياء التى لا تتفاوت أحادها تفاوتاً يعتد به وتسمى أيضا بالأشياء المعينة بنوعها حيث يكفى فى تعيينها ذكر نوعها وعدد وحداتها وذلك كالبرتقال بالعدد، وكالمنسوجات بالمقاس، وكالزيوت بالوزن، وكالحبوب بالكيل.
- ◊ **الأشياء القيمية :** أو الأشياء المعينة بالذات، فهى الأشياء التى لا يقوم بضعها مقام بعض فى الوفاء، وذلك لتفاوت أحادها تفاوتاً يعتد به ، وذلك كالعقارات وبيع حصان معين، وسيارة معينة .

أثر التفرقة بين المثلى والقيمي :

وتظهر آثار التفرقة بين المثلى والقيمي فى عدة أحكام :

- (١) من حيث الهلاك : إذا هلك الشئ المثلى لا تبرأ ذمة المدين به، وعليه أن يقدم مثله، ولهذا يقال : إن المثليات لا تهلك فلو التزم شخص بتسليم عشرة أرادب قمح همدى، وهلك عندة قبل تسليمها فإنه يلتزم بتقديم غيرها من نفس النوع أو الصنف أما لو التزم بتسليم شئ قيمى كحصان مثلاً، وهلك، فإن ذمة الشخص تبرأ لإستحالة التنفيذ، وعند الضمان يقدر بقيمته.
- حيث إنتقال الملكية فى المنقول المعين بالذات القيمى تنتقل الملكية بمجرد التعاقد، أما فى حالة المثلى، فإن الملكية لا تنتقل بمجرد التعاقد، وإنما بالإفراز.

(٢) من حيث الوفاء :

فى حالة الأشياء القيمية لا يتم الوفاء إلا بذات الشئ ولايجبر الدائن على قبول شئ غيره ولو كان مساوياً له فى القيمة، أما المثلى فإن ذمة المدين تبرأ إذا قدم أى شئ من نفس النوع بالمقدار المحدد بالعقد .

(٤) من حيث المقاصة :

لا تقع المقاصة إلا بين دينين، موضوع كل منهما شئ مثلى بشرط الإتحاد فى النوع والجودة، فإذا كان الشخص مدينا بنقود أو بشئ مثلى، كان له حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن من نقود مثليات من ذات النوع والجودة.

ثالثا : الأشياء القابلة للإستهلاك وغير القابلة للإستهلاك :

- والأشياء من حيث صلاحيتها للإستعمال تنقسم إلى أشياء قابلة للإستهلاك وأشياء غير قابلة للإستهلاك والأولى : هى التى لا ينتفع بها إلا بإستخدامها، أو هى التى ينحصر إستعمالها بحسب ما أعدت له فى إستهلاكها ، أو إنفاقها (مادة ١/٨٤ مدنى) والإستهلاك قد يكون ماديا ، وقد يكون قانونيا
- ومن أمثلة الأشياء التى تستهلك إستهلاكاً مادياً بمجرد إستعمالها الأنواع المختلفة للطعام والوقود، وأما الإستهلاك القانونى فمثاله نقل ملكية الشئ، ومثاله انفاق النقود، وبيع البضائع المعروضة فى المتاجر، بحيث تعتبر من الأشياء القابلة للإستهلاك (مادة ٨٤ مدنى) .

الثانية: الأشياء غير القابلة للإستهلاك : فهى التى يتكرر إستعمالها دون أن تستهلك، وذلك كالمنازل والكتب والملابس، ولا عبرة بما يؤدى إلى إستعمالها مع الزمن من النص فى مكانتها والعبرة فى إعتبار الشئ قابلاً أو غير قابل للإستهلاك فى طبيعته، ولكن الاتفاق قد يغير من تلك الطبيعة.

انتر تقسيم الأشياء إلى قابلة للإستهلاك وغير قابلة له :

(١) الأشياء القابلة للإستهلاك : ترد عليها عقود معينة كالبيع والهبة ولا يرد عليها الإيجار ولا العارية، بخلاف الأشياء غير القابلة للإستهلاك.

(٢) كذلك حق الإنتفاع وحق السكنر، وهى حقوق عينية مقررة على مال الغير ولا يتصور أن يكون محلها إلا شيئا لا يهلك بمجرد الإستعمال.

رابعاً : الأشياء العامة والأشياء الخاصة :

الأشياء الخاصة : هى الأشياء التى يملكها أو يجوز أن يمتلكها الأشخاص وأما الأشياء العامة فهى التى لايجوز لأحد أن يستأثر بمنفعتها ، لأنها مخصص لمنفعة الجميع، وقد ثار دل حول طبيعة حق الدولة والأشخاص المعنوية العامة على هذه الأشياء، ويبدو ما يفيد نص المادة (٨٧ مدنى) أنه حق ملكية مقيد بتخصيص هذه الأشياء للمنفعة العامة .

وقد جاء فى نص تلك المادة أنه : تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بمقتضى قانون أو قرار من الوزير المختص.

❑ ويستبين من هذا النص أنه لكى يعتبر الشئ عاماً يجب أن يتوافر شرطان :

- أولهما : أن يكون الشئ مملوكاً للدولة، لو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة .

- ثانيهما : أن يكون الشئ مخصصاً لمنفعة عامة، يستوى فى ذلك أن يكون الشئ عقاراً كالشوارع والترع والسكك الحديدية ومباني دواوين الحكومة والمستشفيات التى تتولاها الدولة أم منقولاً، كالأثار، الموجودة فى المتاحف، والزدوات الموجودة فى المدارس والجامعات والمستشفيات ويكون تخصيص الشئ للمنفعة العامة إما بقانون أو مرسوم، وقد يكون بالفعل كما لو شقت الدولة مصرفاً أو شارعاً أو قامت ببناء كوبرى فى أرض مملوكة لها.

الأسئلة العامة

س ١ : ما هو الحق ؟

س ٢ : ما هى أنواع الحقوق التى صنفها الفقهاء ؟

س ٣ : ما هو أساس اختلاف النظر فى شأن تقسيم الحقوق ؟

س ٤ : ما هى الأساس التى قسموا الحقوق عليها ؟

س ٥ : ما هى الحقوق المالية وغير المالية مع التمثيل ؟

س ٦ : ما هو رأى أصحاب هذا الإتجاه نظراً إلى نوع القيم التى يخولها الحق ؟

س ٧ : ما الفرق بين الحقوق التداولية والحقوق التبادلية ؟

س ٨ : ما هى الحقوق غير المالية ؟

س ٩ : ما هى الحقوق المقوية بشخصية الإنسان ؟

س ١٠ : ما هو معنى الإتصال الوقيق للحق بشخص الإنسان ؟

س ١١ : ما الذى فعله القانون السويسرى والقانون المصرى فى تلك التشريعات؟ وهل صار القانون المصرى على تلك التشريعات ومارده على تلك المجموعات ؟

س ١٢ : ما هى الحقوق التى تتعلق بحماية كيان الإنسان مع التمثيل ؟

س ١٣ : ما هى حقوق الإنسان التى تتميز بذاتها ؟

س ١٤ : ما هو حق الإنسان فى التعبير عن أفكاره ؟

س ١٥ : ما هى خصائص حقوق الشخصية ؟

س ١٦ : ما معنى أنها حقوق مطلقة ؟

س ١٧ : هل معنى أنها حقوق لا تقوم بالمال أن ذلك الإعتداء على هذه الحقوق لا يستحق تعويض نقدى ؟

س ١٨ : ما هى عدم قابليتها للعصر فيها أو للإنتقال للورثة مع التمثيل ؟

س ١٩ : ما هى عدم قابليتها للسقوط بالتقادم ؟

س ٢٠ : ما هى حقوق الأسرة ؟

س ٢١ : وهل لك ديانة شريعة خاصة ببيتها تنظم بها حقوق الأسرة؟ وهل تعد القاعدة القانونية التى تنظم هذه الحقوق واحدة؟ وهل يقضى إعداد الكتاب للطبع صياغة قانونية مواجهة أم لا ؟

س ٢٢ : ما هى التى تهدف إليه الحقوق المالية ؟

س ٢٣ : ما هى الحقوق العينية ؟ وما هى الحقوق العينية الأصلية ؟ وهل حق الملكية هو أهم تلك الحقوق أم لا مع التمثيل ؟

- س ٢٤ : ما هي الحقوق العينية الشخصية ؟
- س ٢٥ : ما هي الحقوق الشخصية ؟ وما الأشياء التي تتمثل فيها بالتفصيل ؟
- س ٢٦ : ما الذي يقصده بالحقوق المختلطة ؟
- س ٢٧ : ما هي جوانب حقوق الملكية الفكرية وما تتمثل فيه هذه الحقوق ؟
- س ٢٨ : هل كفل المشرع حماية حقوق المؤلف ؟
- س ٢٩ : ما هو الجزء المدنى والجزء الجنائى وما الفرق بينهما ؟
- س ٣٠ : ما هي الإجراءات التخطيطية التي يأخذها المؤلف لضمان حقوقه ؟
- س ٣١ : ما هو صاحب الحق ؟ وبما يعرف صاحب الحق عند البعض ؟ وماذا يكون صاحب الحق ؟
- س ٣٢ : ما هو معنى وجود الشخص الطبيعى مع التمثيل ؟
- س ٣٣ : متى تبدأ حياة الشخص الطبيعى وبما يشترط بداية قراءة النص ؟
- س ٣٤ : وهل يشترط أن ينفصل المولود عن أمة تماما لبدء كائن الشخصى ؟
- س ٣٥ : وهل يشترط أن ينفصل عن أمه حيا ؟
- س ٣٦ : هل لابد من وجود دليل لإثبات الميلاد ؟ وما هي الأدلة ؟ وما هي أهمية إثبات واقعة الميلاد ؟
- س ٣٧ : ما هو الحمل المستكن ؟ وما هي الحقوق التي يشير إليها هذا الاستدلال ؟
- س ٣٨ : ما هو الرأى الراجح فى الفقه الإسلامى فى شخصية الجاهزة إعتبارى ؟
- س ٣٩ : ما هي معنى إنتهاء الشخصية وما أهم الأشخاص المكلفين بالتبليغ ؟
- س ٤٠ : ما معنى الموت ؟ وما هو الراجح عند قدامى الفقهاء ؟ وما هو رأينا فى الموضوع ؟
- س ٤١ : ما هو الإمتداد الإفتراضى للشخصية بعد الوفاة وما هو الموت الحكمى ؟
- س ٤٢ : من هو المفقود ؟ وهل يختلف المفقود عن الغائب ؟ وهل يشترط إقامة وكيل عن المفقود قبل الحكم بموته ؟
- س ٤٣ : ما هي أحكام المفقود ؟ وما هي الشروط لحكم بموت المفقود ؟
- س ٤٤ : ما هي الآثار المترتبة على الحكم بموت المفقود ؟
- س ٤٥ : ماذا ظهر المفقود الذى حكم عليه بموته ما الذى نسبوا عليه ؟
- س ٤٦ : ما هي هوية الشخص الطبيعى وما هو حقه فى تميز ذاته ؟
- س ٤٧ : ما هي هوية الشخص الطبيعى وما هو حقه فى تمييز ذاته ؟
- س ٤٨ : ما هو الذى حرصت عليه القوانين الأجنبية والمصرية فى شأن إختيار إسم الإنسان ؟
- س ٤٨ : ما هو اللقب ؟
- س ٤٩ : ما هي صور التصدى على حق الإنسان فى أسمه ؟
- س ٥٠ : هل يشترط القرر لحماية الحق فى الاسم ؟
- س ٥١ : ما هي حالة الشخص الطبيعى ؟ وهل حالة الشخص الطبيعى تستمد وجوده من إنتمائه لدولة معينة ؟ وما هي المبادئ التي تتمثل فى جنسية الشخص الأصلية ؟
- س ٥٢ : ما هي الجنسية الطارئة ؟ وبما تدل تنازع الجنسيات وما هو الراجح فى الفقه ؟
- س ٥٣ : ما هي أهمية الجنسية ؟
- س ٥٤ : بما تنقسم الحالة العائلية ؟
- س ٥٥ : ما هي كيفية حساب درجة القرابة ؟ وما هي قرابة الحواشى ؟
- س ٥٦ : ما هي درجة قرابة الزوج بزوجته والدليل عليه ؟
- س ٥٧ : ما هو الدليل على تحريم الزوج بأقارب زوجته ؟
- س ٥٨ : ما هي أهمية الحالة الاجتماعية ؟
- س ٥٩ : ما هو أهمية الموطن وما هو الموطن الطبيعى ؟
- س ٦٠ : ما هو أنواع الموطن والتعريف بالعام والخاص تفصيلا ؟
- س ٦١ : ما هو تعريف الأهلية ؟ وما هو أنواع الأهلية ؟
- س ٦٢ : الولاية لها صلاحية مثل الأهلية ولكن ما الفرق بينهما ؟
- س ٦٣ : بما تتمثل الأهلية والذمة مع التعريف بهما ؟
- س ٦٤ : هل الذمة المالية تقتصر على الحقوق والتزامات الشخص فقط ؟
- س ٦٥ : ما هو التنظيم القانونى للأهلية ؟
- س ٦٦ : ما هي مراحل تدرج الأهلية ؟
- س ٦٧ : ما هي عوارض الأهلية وعوارض فقط الأهلية ؟

- س ٦٨ : ما هي تصرفات كل من الجنون والمعتوه ؟
- س ٦٩ : ما هي عوارض نقص الأهلية مع التعريف ؟
- س ٧٠ : ما هي تصرفات السفه وذى الغفلة ؟
- س ٧١ : ما هي موانع الأهلية ؟
- س ٧٢ : ما هي القيمة ؟ وما الحكم المحكوم عليه بعقوبة جنائية ؟
- س ٧٣ : ما هي أثر الأهلية في التصرفات تفصيلا ؟
- س ٧٤ : ما هو إتجاه الفقه المعاصر وما أنواع هذا الإتجاه ؟
- س ٧٥ : ما هي مراحل الأهلية على ممارسته تلك التصرفات أو بعضها في هذا النص ؟
- س ٧٦ : ما هو الذى يستثنى من الأحكام السابقة ؟
- س ٧٧ : ما هي تصرفات البالغ الرشيد ؟
- س ٧٨ : ما هو محل الحق ؟ وما معنى العمل وبما يتمثل ؟
- س ٧٩ : ما هي التي تتمثل إليها شروط محل الحق الشخصى بالتفصيل المناسب ؟
- س ٨٠ : ما هي الأشياء وما هي تقسيماتها ؟
- س ٨١ : ما هي الأشياء الداخلة في التعامل والخارجة عنه مع التمثيل ؟
- س ٨٢ : ما هي الأشياء التي حكم عليها القانون بالخروج عنها ؟
- س ٨٣ : ما هي أنواع العقارات ؟
- س ٨٤ : ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في العقار بالتخصص وما الأحكام ؟
- س ٨٥ : ما هي المنقولات وما تربطها ؟
- س ٨٦ : ما هو المنقول بحسب المال ؟ وما أثر إعتبار العقار منقولا بحسب وما شروطه ؟
- س ٨٧ : ما هو آثار تقسيم الزشياء إلى عقار منقول ؟
- س ٨٨ : ما هو الفرق بين الأشياء التمثيلية والأشياء القيمية ؟
- س ٨٩ : ما هي الأشياء القابلة للإستهلاك والغير قابلة ؟
- س ٩٠ : ما هو أثر تقسيم الأشياء القابلة والغير قابلة ؟
- س ٩١ : ما هي الأشياء العامة والخاصة وما أثرها ؟

ت: 01286173809

ت: 01011424345

ت: 01222159750

ت: 01206457172